
<첨부>

유동화자산관리기준

제 정 2019.00.00

제1장 총 칙

제1절 통칙

1. 목적·····	1
2. 정의·····	1
3. 채권충당순서·····	2
4. 제3자의 대위변제·····	3
5. 채무자 등 사망 시 업무처리·····	3
6. 신용정보 등록·해제·관리 등·····	4

제2절 담보물 관리

7. 저당권의 이전 등·····	6
8. 법무사 운용·····	6
9. 후취담보의 관리·····	8
10. 추가담보의 제공 요구 등·····	8
11. 재산조사·····	10
12. 채권보전조치·····	10
13. 보상금의 관리 등·····	11

제3절 조건변경

14. 주택저당채권의 조건변경·····	13
15. 학자금대출채권의 조건변경·····	16

제4절 환매

16. 환매사유·····	17
17. 환매사유 발생여부의 확인 등·····	19
18. 환매청구 시 환매가액·····	19

제5절 소송

19. 소관부서의 소송수행·····	20
20. 소송위임 등·····	20
21. 소송보고 등·····	22
22. 소송비용 등·····	22
23. 환매소송·····	23

제6절 연체관리

24. 주택저당채권의 연체관리	24
25. 기한의 이익 상실 처리의 유예	25
26. 보금자리론의 연체가산금리	25
27. 연체가산금리조정협의회	25
28. 원금상환 유예	26
29. 지연배상금 감면	29
30. 저소득층 지원프로그램	31

제7절 담보권 실행

31. 담보권 실행 유예	33
32. 공사의 직접 담보권 실행 및 절차	34
33. 담보권 실행 예정통지	34
34. 일부상환에 따른 경매신청의 취하	35
35. 배당금 수령 및 배당이의 등	35
36. 공매처분에 따른 배분요구	36
37. 담보주택 매각지원	36

제8절 기타관리

38. 주택보유수 산정	37
39. 처분조건부 대출 관리	37
40. 채권의 건전성 점검	40
41. 조기상환수수료 감면	41
42. 양수대금 등의 정산	41
43. 이차보전	42
44. 금리우대 보금자리론의 이차보전 사후관리	44
45. 연계형 보금자리론 미전환수수료 환급	46
46. 주택연금 사전예약 보금자리론의 전환장려금	46
47. 유한책임 유동화자산의 관리	47

제2장 관리업무 직접수행 유동화자산의 관리

제1절 수관 및 관할지사의 변경

48. 채권서류의 확인	48
49. 관할지사의 변경 시 이수관절차 등	48

제2절 이자계산

50. 이자계산 및 납부 등.....	49
----------------------	----

제3절 기일통지 및 회수

51. 상환.....	50
52. 채권서류의 교부 및 보관 등.....	51

제4절 기타관리

53. 전자이미지화 대상 서류.....	52
54. 모기지신용보증(MCG)담보부 보금자리론 및 내집마련 디딤돌 대출.....	53
55. 결혼예정자 특약 관리.....	53

제3장 관리업무 위탁수행 유동화자산의 관리

제1절 채권관리업무의 위탁

56. 채권관리업무의 위탁범위.....	54
57. 채권관리자의 선정 등.....	54

제2절 회수금의 관리

58. 수납대사 업무처리.....	56
--------------------	----

제4장 기 타

59. 경과조치 등.....	57
-----------------	----

-
- <별표> 1. 은행여신거래기본약관
2. 하우스푸어지원규정
3. 금융회사 담보물 매매중개지원 협약

- [별지 서식] 제1호 채무 변제순서 변경 신청서
제2호 변제신청서
제3호 개인정보 수집·이용·제공 동의서[필수적동의](제3자 대위변제자용)
제4호 대위변제증서
제5호 대위변제사실통지서
제6호 조건변경신청서
제7호 환매사유 발생여부 체크리스트
제8호 대출연체에 따른 기한의 이익 상실(예정) 통지서
제9호 조건변경신청서(원금상환 유예용)
제10호 지연배상금 감면 신청서
제11호 채권양도통지서
제12호 경매유예신청 및 상환계획서
제13호 경매실행예정통지서
제14호 경매실행예정통지 확인서
제15호 부기 및 환부 신청서
제16호 담보물 매매중개지원 신청서
제17호 임대차 조사 보고서
제18호 최저매매가 산정표
제19호 금융기관 담보물 매매중개지원을 위한 채권계산서 송부요청서
제20호 매매대금 예상 배분표
제21호 금융기관 담보물 매매중개지원 관련 채권계산서
제22호 매매대금배분표
제23호 양수확인서
제24호 관할지사 변경 신청서
제25호 채권서류이수관서
제26호 조건변경신청서(선납방식 변경용)
제27호 저당권 말소등기 서류의 수령증
제28호 완제근저당권설정계약서관리대장
-

제1장 총 칙

제1절 통 칙

1 목 적

- 이 기준은 「유동화자산관리규정」(이하 “규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2 정 의

- 가. “MBS-스왑”이란 공사가 금융기관의 주택저당채권을 매입하여 이를 기초로 공사가 발행한 주택저당증권을 해당 금융기관이 매입하는 거래를 말한다.
- 나. “가족”이란 주민등록등본 또는 가족관계증명서의 채무자 본인 및 배우자와 그의 직계존비속을 말한다.
- 다. “천재지변의 피해”란 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호가목에서 정한 태풍, 홍수, 폭풍, 해일, 지진 등 자연현상으로 인하여 발생하는 재해로 인해 정부 또는 지방자치단체(행정기관 포함) 등에서 재해 확인 또는 재해 복구자금을 받은 경우를 말한다.
- 라. “고용·산업위기지역”이란 「고용정책기본법」 제32조 및 동법 시행령 제29조·제30조, 「고용보험법」 제21조·제22조 및 동법 시행령 제18조·제24조·제42조, 「고용위기지역의 지정 기준 등에 관한 고시」에 의해 지정된 고용위기지역 또는 「국가균형발전 특별법」 제17조에 의해 지정된 산업위기대응특별지역을 말한다.
- 마. “MCI”란 대출취급 금융기관과 서울보증보험 주식회사 간에 체결하는 협약에 따라 어느 주택저당채권의 대출거래약정서상 차주의 채무이행을 담보하는 것으로서 대출취급 금융기관을 피보험자로 한 모기지신용보험을 말한다.
- 바. “MI”란 대출취급 금융기관과 서울보증보험 주식회사 간에 체결하는 협약에 따라

어느 주택저당채권의 대출거래약정서상 차주의 채무이행을 담보하는 것으로서 대출취급 금융기관을 피보험자로 한 모기지보험을 말한다.

사. “선납”이란 채무자가 다음 회차에 납입할 원리금을 미리 납입하는 경우를 말한다.

3

채권충당순서

위임규정 : 제6조 제4항, 제5항

가. 채권충당순서

- (1) 규정 제6조 제1항 단서의 회수금(담보권 행사·강제집행을 통한 회수금) 중 동일한 담보물에 2건 이상의 유동화자산이 있는 경우에는 동일 신탁자산에 한하여 전체의 대지급금, 원금, 이자, 지연배상금 순으로 충당할 수 있다.
- (2) 모기지신용보험(MCI) 또는 모기지보험(MI)담보부 적격대출(안심전환대출 포함)의 회수금은 자체 보험 약관에서 정한 순으로 충당할 수 있다.

나. 채권충당순서의 변경

- (1) 고객이 연체에 의한 기한의 이익 상실 이후 채권충당순서 변경을 요청하는 경우에는 대지급금, 원금, 이자, 지연배상금 순으로 변경할 수 있으며, 채무자 및 담보제공자가 서명날인한 별지 서식 제1호 「채무 변제순서 변경 신청서」를 징구하여 처리한다.
- (2) (1)에도 불구하고 다음 (가)~(마)에 해당하는 유동화자산은 채권충당순서를 변경할 수 없다.
 - (가) 내집마련 디딤돌 대출
 - (나) 모기지신용보증(MCG)담보부 보증자리론
 - (다) 모기지신용보험(MCI) 또는 모기지보험(MI)담보부 적격대출(안심전환대출 포함)
 - (라) 학자금대출신용보증담보부 대출
 - (마) 연체 이외 사유로 기한의 이익을 상실한 대출
- (3) (1)에 따라 채권충당순서를 변경한 이후 규정 제6조 제1항 본문에서 정한 채권충당순서로 다시 변경할 경우에는 채무자 및 담보제공자가 서명날인한 별지 서식 제1호 「채무 변제순서 변경 신청서」를 다시 징구한다.

가. 대위변제의 신청 및 채무자 동의

- 대위변제 신청과 채무자 동의는 별지 서식 제2호 「변제신청서」와 제3호 「개인 정보 수집·이용·제공 동의서(제3자 대위변제자용)」에 의한다. 다만, 이해관계 있는 제3자 중 물상보증인이 신청하는 경우에는 채무자의 동의를 생략할 수 있다.

나. 변제사실의 기재 및 서류의 교부

- (1) 유동화자산의 일부 대위변제가 있는 경우 대출거래약정서에 대위변제 사실을 기재한다.
- (2) 유동화자산의 전부 또는 일부의 대위변제가 있는 경우 변제자에게 아래 [표1]의 서류를 교부한다.

[표1] 대위변제 시 교부 서류

전부 대위변제	일부 대위변제
- 대위변제증서^{주1)} - 대출거래약정서 - 근저당권 설정 관련 서류 등	- 대위변제증서^{주1)} - 대출거래약정서 사본(대위변제 사실 기재)

주1) 별지 서식 제4호 「대위변제증서」

다. 대위변제사실의 통지

- 유동화자산의 전부 또는 일부의 대위변제가 있는 경우 채무자에게 별지 서식 제5호 「대위변제사실통지서」를 내용증명부 우편으로 통지한다.

가. 상속인의 확인

- 채무자 또는 담보제공자 등이 사망한 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조제1항제4호에 근거하여 가족관계증명원을 발급받아 상속인을 파악한다.

나. 담보권의 실행 및 채권자 대위에 의한 등기 신청

- (1) 채무자 또는 담보제공자가 사망하고, 그 재산상속인이 채무를 인수하지 않거나 유동화자산이 연체중인 경우에는 재산상속인에 대하여 담보권실행의 절차를 취한다.
- (2) (1)의 경우 담보목적물에 대해 상속등기가 이루어지지 않은 경우에는 상속인들을 대상으로 채권자 대위에 의한 상속등기를 신청한다.

다. 지연배상금 감면

- 채무자가 사망한 경우 소관부서장 또는 관할지사장의 승인을 얻어 사망일로부터 3개월 동안 발생한 지연배상금에 대해 면제 할 수 있다.

라. 조기상환수수료 감면

- 채무자가 사망한 경우 기준 41. “조기상환수수료 감면”에 따라 소관 부서장 또는 관할지사장의 승인을 얻어 조기상환수수료를 전액 감면할 수 있다.

6

신용정보 등록 · 해제 · 관리 등

위임규정 : 제10조

가. 신용거래정보 등록

- (1) 공사가 금융기관으로부터 유동화자산을 양수한 경우에는 양수일로부터 3개월 이내에 양수일을 사유발생일로 채무자별 대출잔액 정보를 등록한다.
- (2) 채무자가 유동화자산을 상환한 경우에는 상환일로부터 5영업일 이내에 상환일을 사유발생일로 하여 채무자별 대출잔액 변동내역을 등록한다.

나. 신용도판단정보(연체정보)의 등록 및 해제

(1) 연체정보의 등록

- (가) 연체기산일 현재 남은 대출원금이 5만원 이상(특수채권 제외)인 채무자로 다음 ①, ②에 해당하는 경우 7영업일 이내에 연체정보를 등록한다. 다만, 만기 경과 시에는 3개월 이후 등록한다.

① 주택저당대출 : 연체기산일*로부터 9개월 이상 연체한 경우

* 이자 또는 원리금을 상환하기로 약정한 날의 다음날

② 학자금대출 : 연체기산일로부터 6개월 이상 연체한 경우

(나) (가)-②의 경우 채무자가 졸업 후 24개월이 경과하지 않은 때에는 졸업 후 24개월까지 등록을 유예한다.

(2) 연체정보의 해제

- 연체사유가 해소된 때에는 7영업일 이내에 연체해소일을 사유발생일로 하여 연체정보를 해제한다.

다. 신용정보 관련 장부 및 서류의 보관

(1) 가. 또는 나.에 따라 공사가 신용정보를 등록한 경우 관련 장부 및 서류는 해제사유가 발생할 때까지 보관한다.

(2) 가. 또는 나.에 따라 신용정보의 정정, 삭제 등의 조치를 취한 경우 관련 증빙자료는 해당 조치일로부터 2년간 보관한다.

라. NICE신용평가정보(주)에 단기연체정보 제공 특례

(1) 연체금액이 10만원 이상이고 연체일수가 10일을 초과하는 경우 NICE신용평가정보(주)에 연체정보를 제공한다.

(2) (1)의 연체사유가 해소된 때에는 연체해소일의 다음 영업일에 그 내역을 등록한다.

마. 이 기준에서 정하지 아니한 신용정보 관련 업무는 한국신용정보원의 「신용정보관리규약」과 공사의 「신용정보업무규정」에 따라 처리한다.

제2절 담보물 관리

7

저당권의 이전 등

위임규정 : 제11조 제3항

가. 저당권 이전의 생략

- 다음 (1), (2)의 유동화자산은 저당권 이전 등기를 생략할 수 있다.
 - (1) 관리업무 위탁수행 유동화자산
 - (2) 공사와 「업무위탁 및 수수료 지급에 관한 부속약정」을 체결한 금융기관으로부터 양수한 관리업무 직접수행 유동화자산

나. 확인서면에 의한 처리

- (1) 저당권변경등기를 함에 있어 등기필증 또는 등기필통지서가 멸실된 경우에는 「부동산등기법」에서 정한 바에 따라 확인서면에 의하여 처리한다.
- (2) 등기필증 분실에 따른 확인서면 비용은 공사부담으로 할 수 있다. 다만, 실비는 고객으로부터 징구하여 위임법무사에게 지급한다.
- (3) 채권관리자가 등기필증 또는 등기필통지서를 멸실한 경우에는 채권관리자로부터 그 사유서를 받는다.

8

법무사 운용

위임규정 : 제11조 제3항

가. 선정방법

- 규정 제11조 제2항에 따라 저당권 이전에 관한 등기 업무를 법무사(또는 법무법인)에게 위임하는 경우에는 「계약규정」에서 정하는 바에 따라 경쟁입찰 또는 수의계약에 의한 방법으로 법무사(또는 법무법인)을 선정하여야 한다.

나. 선정절차

- (1) 경쟁입찰 방식으로 법무사(또는 법무법인)을 선정하는 경우에는 응찰자 중 예정

가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정한다.

- (2) (1)의 계약이행능력심사는 문서처리능력, 업무수행 투입직원 수, 숙련직원 수 등 업무수행 능력과 전년도 등기처리건수 등 관련업무 수행경험 등을 감안하여 심사한다.
- (3) 수의계약 방식으로 선정하는 경우에는 견적서를 제출받아 선정하며 세부절차는 「수의계약운영기준」에서 정하는 바에 따른다.

다. 계약가격의 결정

- 공사 「계약규정」에서 정한 바에 따른다.

라. 계약의 체결 등

- (1) 선정된 법무사(또는 법무법인)와 저당권 등기업무를 수행할 것을 내용으로 하는 용역계약을 체결하는 경우 계약기간은 1년으로 한다.
- (2) 계약기간을 연장하는 경우에는 「소송 및 법률자문에 관한 규정」 제11조 및 제12조를 준용하여 평가위원회를 구성하고 계약 만료일 2개월 전까지 업무수행의 적정성 여부 등을 평가하여야 한다.
- (3) 소관부서장은 신속한 업무처리를 위해 각 법무사(또는 법무법인)의 처리속도 및 정확성, 협조도 등을 종합적으로 판단하여 저당권 이전등기 업무를 적절하게 배분할 수 있다.

마. 부대비용의 지급

- 등록면허세 및 지방교육세, 등기신청 인지대, 우편료, 초본발급비 등 저당권 이전 등기 업무에 소요된 부대비용은 비용청구일로부터 5일 이내에 지급한다. 다만, 등록면허세 및 지방교육세는 공사가 직접 납부할 수 있다.

가. 대지권에 대한 근저당권 설정 생략

- 담보주택이 다음 (가), (나) 모두에 해당하는 관리업무 직접수행 유동화자산에 한하여 대지권에 대한 근저당권 설정을 생략할 수 있다.

(가) 대출실행일 기준 소유권 보존등기일로부터 5년 이내인 아파트

(나) 세대수가 150세대 이상인 아파트

나. 대지권 등기 여부의 확인

- 대출 취급 시 후취담보로 취급된 유동화자산은 대출 취급 후 매 1년이 되는 월 이 속하는 분기 말까지 대지권 등기 여부를 확인하여야 한다.

다. 대지권 미등기 사유의 관리

- 소관부서는 지적 미정리 등의 사유로 건물 등기 후 대지권 미등기인 아파트를 담보로 취급한 관리업무 직접수행 유동화자산에 대하여 대지권 미등기 사유를 관리하여야 한다.

가. 채권의 담보부족 여부 판단

- 규정 제13조 제1항 제1호 및 제2호의 사유가 발생한 경우 아래와 같이 대출 취급 시 산정한 담보인정비율(LTV)를 재산정하여 채권의 담보부족 여부를 판단한다.

$$LTV = \frac{\text{대출잔액} + \text{선순위채권} + \text{임대보증금 및 최우선변제 소액임차보증금}}{\text{담보주택 평가액} - \text{소유권 상실된 부분의 평가액} + \text{보상금(보험금) 등}} \times 100$$

[표2] 채권의 담보부족 여부 판단

구분	내용
담보인정비율	- 대출 취급시점에 공사 업무처리기준에서 인정한 비율
대출잔액	- 담보부족 여부 판단시점의 대출잔액
선순위채권	- 대출 취급시점에 공사 유동화자산보다 우선변제권이 인정되는 채권 ^{주1)}

임대보증금 및 최우선변제 소액임차보증금	- 대출 취급시점 임대보증금 및 최우선변제소액임차보증금 - 보금자리론 : 「보금자리론 업무처리기준」 제6장 LTV 준용 - 내집마련 디딤돌 대출 : 「내집마련 디딤돌 대출」 제6장 LTV 준용 - 적격대출^{주2)} : 금융위원회 또는 금융감독원이 정한 주택담보대출 취급에 관한 감독규정 준용
담보주택 평가액	- 평가일 기준 1년 이내 조사된 감정평가업자의 감정가를 적용하되 감정가가 없는 경우 「온나라부동산포털」에서 제공하는 개별주택 가격 또는 개별공시지가 적용^{주3)}
소유권 상실된 부분의 평가액	- 해당 면적에 최종년도 개별공시지가를 곱하여 산출

주1) 설정액 기준(단, 채무자가 객관적 자료 등을 통해 소명하는 경우 대출 취급시점 이후 변동 사항에 대해 반영 가능)

주2) 안심전환대출 포함

주3) 법원의 판결, 공익사업에 따른 수용, 지적정리 등 불가피한 사유로 소유권을 일부 상실한 경우에는 대출 취급 시 적용한 담보주택 평가액 준용

나. 추가담보의 제공 요구 등

- 가.의 결과 채권의 담보가 부족한 경우에는 추가담보의 제공을 요구하여야 하며 이에 응하지 않을 때에는 기준 11. ~ 12.에 따라 재산조사 및 채권보전조치를 하여야 한다.

다. 담보일부해지 등

(1) 담보일부 해지

- 법원의 판결, 공익사업에 따른 수용, 지적정리 등 불가피한 사유로 소유권을 일부 상실한 경우로서 가.에 따른 채권의 담보에 부족함이 없고 채권회수에 장애가 없다고 판단되는 경우에는 상실한 소유권에 해당하는 부분에 대한 담보를 해지할 수 있다.

(2) 담보일부 해지 요청의 거절

- (1)의 요건을 충족함에도 불구하고 감정평가서, 담보물조사서 등을 통해 담보물의 가치가 하락할 것으로 판단되는 경우에는 담보 일부해지 요청을 거절할 수 있다.

가. 방법

- (1) 채무자가 추가담보 제공 요구를 거절하는 등 채권보전조치의 필요성이 있는 경우에는 다음 (가), (나)의 서류를 기초로 재산조사를 실시한다.
 - (가) 대출 취급 시 제출받은 서류
 - (나) 재산조사 기준일로부터 1개월 이내에 발급받은 주민등록표 초본
- (2) 당초 재산조사한 물건이 채무자 소유가 아닌 경우에는 원칙적으로 동 물건에 대한 재조사를 생략할 수 있다.

나. 대상

- 재산조사 대상은 부동산 및 임차보증금, 임금채권으로 한다.

다. 범위

- (1) 부동산은 대출 취급 당시 파악된 부동산과 대출 취급 이후의 주소지로 한다.
- (2) 임차보증금은 재산조사 기준일 현재 담보목적물이 아닌 주소지의 부동산 등기 사항전부증명서(이하 “등기부등본”이라 한다)상 소유자에게 거주 권한에 대한 의견조회를 등기우편에 의해 확인한다.
- (3) 임금채권은 대출 취급 시 제출받은 소득증빙 서류에 의한다.

가. 재산조사 결과에 따라 발견된 채무자의 재산에 대하여 실익여부를 판단하여 가압류, 가처분, 담보권 취득 등 적절한 채권보전조치를 취하여야 한다.

- (1) 실익여부 판단은 부동산 평가액에서 선순위채권을 공제한 금액으로 한다.
- (2) (1)의 부동산 평가액은 평가일을 기준으로 1년 이내에 조사된 감정평가업자의 감정가가 있는 경우에는 이를 적용하고, 1년 이내에 조사된 감정가가 없는 경우

에는 「온나라부동산포털」에서 제공하는 개별주택가격 또는 개별공시지가를 적용한다.

나. 규정 제39조 제1항 제2호에 해당하여 채권보전조치를 해제하고자 하는 경우에는 기준 34. “일부상환에 따른 경매신청의 취하”의 업무처리절차를 준용한다.

13 보상금의 관리 등

위임규정 : 제14조 제3항

가. 보상금의 압류

(1) 수용여부 등의 확인

- 공익사업시행자인 국가 또는 지방자치단체 등에서 공익사업을 위하여 토지 등을 수용한다는 내용의 통지를 받거나 공보에 의하여 확인된 때에는 유동화자산의 담보물건 또는 채권보전조치된 물건이 포함되어 있는지 확인하여야 한다.

(2) 보상금 등의 조회

- (1)에 따른 확인 결과, 담보물건 또는 채권보전조치된 물건이 수용된 경우에는 사업시행자에게 토지수용보상금액, 보상일자 등을 조회한다.

(3) 압류 등

- (가) 토지 등의 수용이 확정되면 그 토지 또는 물건 상의 다른 권리(가압류, 가처분, 근저당권 등)가 소멸하므로 토지수용보상금에 대하여 별도의 채권압류 또는 가압류를 하여야 한다. 다만, 다른 채권자가 없고 채무자가 요청하는 경우에는 채권 양수도 방법으로 처리할 수 있다.

(나) 압류 및 가압류는 토지보상계획을 통지받은 후 지체없이 하여야 한다.

나. 보상금 압류의 생략

- (1) 담보물건 또는 채권보전물건의 일부가 수용되는 경우로서 채권의 담보에 부족함이 없고 채권회수에 장애가 없다고 판단되는 경우 수용보상금 압류 등을 생략할 수 있다.

- (2) 보상금의 압류를 생략하고자 할 때는 시행청* 명의의 수용재결서 사본 또는 수용

내역을 확인할 수 있는 문서를 징구하여야 하고, 관리업무 위탁수행 유동화자산의 경우 채권관리자의 동의 요청문서와 합의서 등을 추가로 징구하여야 한다.

* 국가 또는 지방자치단체로부터 시행을 위임받은 자 포함

- (3) (1), (2) 및 당해대출의 연체여부와 채무자의 신용도판단 정보 등록여부 등을 확인한 후 전결권자의 승인을 얻어 채무자가 수용보상금을 수령하는데 동의한다.

제3절 조건변경

14 주택저당채권의 조건변경

위임규정 : 제17조 제1항, 제2항

가. 양수 전 주택저당채권의 조건변경

(1) 조건변경 원칙

- 변경하려는 조건이 다음 (가)~(다) 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 대출취급 금융기관의 내규에 따라 공사의 동의 없이 이를 조건변경할 수 있다.

(가) 보금자리론 : 「보금자리론 업무처리기준」을 충족하고 대출취급 금융기관의 조건 변경 관련 내규에서 허용하는 경우

(나) 내집마련 디딤돌 대출 : 「주택도시보증 운용 및 관리규정」 제4조에 따른 세부 시행규정 및 「내집마련 디딤돌 대출 업무처리기준」을 충족하고 대출취급 금융기관의 조건변경 관련 내규에서 허용하는 경우

(다) (가), (나) 이외의 주택저당채권 : 「금융기관 주택담보대출 양수에 관한 세부 업무처리기준」을 충족하고 대출취급 금융기관의 조건변경 관련 내규에서 허용하는 경우

(2) 조건변경 특례

(가) 내집마련 디딤돌 대출의 우대금리 선(先) 적용

- (1)에도 불구하고 「내집마련 디딤돌 대출 업무처리기준」에 따라 채무자가 대출기간 중 다자녀*가구, 다문화가구, 장애인가구 등에 해당하여 우대금리를 적용하는 경우 공사에서 먼저 우대금리 적용 후 대출취급 금융기관에 통지할 수 있다.

* '18.9.28 이후 신청분의 자녀수별 우대금리 포함

(나) 원리금 납입일의 변경

- ① 원리금 납입일의 변경은 연체중이지 아니한 유동화자산에 한하여 허용한다.
- ② 보금자리론 및 내집마련 디딤돌 대출의 경우 원리금 납입일의 변경은 대출기간 중 1회에 한하여 허용한다. 다만, 소관부서장 또는 관할지사장이 필요하다고 판단하는 경우 보금자리론에 한하여 추가허용 할 수 있다.

③ 신용정보(신용도판단정보 및 공공정보) 등록 여부 확인은 생략한다.

(다) 만기의 변경

① (나)의 약정납입일 변경에 따라 당초 만기일에서 3개월 이내로 만기일을 변경할 수 있다. 다만, 만기는 10년 이상을 유지하여야 한다.

② 신용정보(신용도판단정보 및 공공정보) 등록 여부 확인은 생략한다.

(라) 자동이체 계좌의 변경

① 보금자리론 및 내집마련 디딤돌 대출의 채무자는 당초 대출취급 금융기관에 개설된 계좌로만 변경할 수 있다.

② 신용정보(신용도판단정보 및 공공정보) 등록 여부 확인은 생략한다.

나. 양수 후 주택저당채권의 조건변경

(1) 조건변경 원칙 및 사유

- 공사가 양수한 주택저당채권은 원칙적으로 이를 조건변경 할 수 없다. 다만, 다음 (가)~(사)의 경우에 한해 이를 허용한다.

(가) 매매, 양도 또는 그 밖의 사유로 인하여 채무자를 변경하는 경우(보증인 해제 포함)

(나) 담보물건이 천재지변의 피해로 멸실·훼손되어 교체하는 경우(다만, 모기지 신용 보험(MCD) 또는 모기지보험(MI)담보부 적격대출은 자체 보험 약관 등에 따라 처리하며 모기지신용보증(MCG)담보부 보금자리론 및 내집마련 디딤돌 대출은 제외)

(다) 규정 제13조 또는 대출금 일부 상환 등의 이유로 담보의 일부해지 요청이 있는 경우

(라) 대출과정에서 발생한 오류 및 과실 등의 불가피한 사유로 상환방법, 거치기간 등 상환조건을 변경하는 경우

(마) 「내집마련 디딤돌 대출 업무처리기준」에 따라 우대금리를 적용하는 경우

※ 우대금리 적용 시점(대출금리 변경 시점)

- ① 원리금균등분할상환 : 자격입증일 이후 최초 도래하는 이자납입일
- ② 원금균등분할상환 : 자격입증일 당일

(바) 「주택저당채권관리위탁계약서」에서 별도로 허용한 경우

(사) 기타 소관부서장이 불가피하다고 판단하는 경우

(2) 조건변경 방법

(가) 관리업무 직접수행 유동화자산

- 채무자가 요청하는 경우 별지 서식 제6호의 「조건변경신청서」를 받아 관할지사에서 검토 후 다음 ①, ②에 따라 처리한다.
- ① DTI 및 LTV가 동일하거나 하락하는 경우 : 팀장 전결
- ② DTI 및 LTV가 상승하는 경우 : 지사장 전결

(나) 관리업무 위탁수행 유동화자산

- ① 채무자가 서명날인한 별지 서식 제6호의 「조건변경신청서」를 첨부한 채권관리자의 요청을 받아 소관부서에서 규정 제17조 제1항의 충족여부를 검토한 후 동의 여부를 결정한다.
- ② ①에도 불구하고 (1)-(가)의 조건변경 중 다음 ㉠~㉣ 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 채권관리자가 공사의 동의없이 조건변경할 수 있다.
- ㉠ 보증자리론 : 「보증자리론 업무처리기준」을 충족하고 대출취급 금융기관의 조건변경 관련 내규에서 허용하는 경우
- ㉡ 내집마련 디딤돌 대출 : 「주택도시기금 운용 및 관리규정」 제4조에 따른 세부 시행규정 및 「내집마련 디딤돌 대출 업무처리기준」을 충족하고 대출취급 금융기관의 조건변경 관련 내규에서 허용하는 경우
- ㉢ (가), (나) 이외의 주택저당채권 : 「금융기관 주택담보 대출 양수에 관한 세부 업무처리기준」을 충족하고 대출취급 금융기관의 조건변경 관련 내규에서 허용하는 경우

(3) 조건변경 특례

(가) 주택연금 사전예약 보증자리론의 채무인수

- (1)의 (가)에도 불구하고 주택연금 사전예약 보증자리론은 신청인이 다음 ①, ② 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 채무인수를 허용한다.
- ① 채무자의 배우자
- ② 제3자로서 본인 또는 그 배우자가 대출만기에 60세 이상인 자

(나) 원리금 납입일의 변경

- ① 원리금 납입일의 변경은 연체중이지 아니한 유동화자산에 한하여 허용한다.

② 보금자리론 및 내집마련 디딤돌 대출의 경우 원리금 납입일의 변경은 대출기간 중 1회에 한하여 허용한다. 다만, 소관부서장 또는 관할지사장이 필요하다고 판단하는 경우 보금자리론에 한하여 추가허용 할 수 있다.

③ 신용정보(신용도판단정보 및 공공정보) 등록 여부 확인은 생략한다.

(다) 자동이체 계좌의 변경

① 공사가 양수한 관리업무 직접수행 유동화자산의 채무자가 자동이체 계좌를 변경하고자 할 때에는 당초 대출취급 금융기관의 제휴은행에 개설된 계좌 또는 다른 금융기관에 개설된 계좌로 변경할 수 있다.

② 신용정보(신용도판단정보 및 공공정보) 등록 여부 확인은 생략한다.

15 학자금대출채권의 조건변경

위임규정 : 제18조 제4항

- 공사가 양수한 학자금대출채권의 조건을 변경하고자 할 때에는 채무자가 서명날인한 별지 서식 제6호의 「조건변경신청서」를 첨부한 채권관리자의 요청을 받아 소관부서에서 검토한 후 동의여부를 결정한다.

제4절 환매

16

환매사유

위임규정 : 제19조 제1항

가. 유동화자산의 양수도 후 다음 (1)~(13)의 사유가 발생 또는 발견된 경우 양도인의 귀책사유 유무에 불문하고 양도인에게 환매를 청구할 수 있다.

- (1) 유동화자산이 업무협약에 부합되지 않게 취급되었거나 아래 [표3]에 해당하는 경우
[표3] 유동화자산별 담보책임 부담 사유

구분	내용
u-보금자리론(아낌e포함) 내집마련 디딤돌 대출(정식)	- 기본업무협약 제4조에 따라 양수인이 통지한 양수 확약통지 내용에 부합하지 않게 취급된 경우
t-보금자리론	- 기본업무협약 제4조에 따라 양수인이 통지한 「보금 자리론 업무처리기준」에 부합하지 않게 취급된 경우
내집마련 디딤돌 대출(약식)	- 「주택도시기금 운용 및 관리규정」 제3조에 따른 세부 시행규정 및 「내집마련 디딤돌 대출 업무처리기준」에 부합하지 않게 취급되었거나, 대출의 관련 서류가 기금수탁은행이 대출 실행 전에 전자문서로 통지한 심사내용과 일치하지 아니한 경우
적격대출	- 금융위원회 또는 금융감독원이 정한 주택담보대출 취급에 관한 감독규정 등의 범위 내에서 양도인의 내규 및 양수인이 통지한 「금융기관 주택담보대출 양수에 관한 세부업무처리기준」에 부합하지 않게 취급된 경우

- (2) 담보주택의 소유자가 법률행위에 의하여 그 소유권을 적법하고 유효하게 취득
하지 못하였거나 당해 법률행위에 대해 무효, 취소 및 해제 등의 사유가 있거나,
그 소유권에 대하여 권원을 입증하는 서류상의 하자가 있는 경우
- (3) 유동화자산에 대하여 양도를 제한하는 특약이나 법적인 제한이 있는 경우
- (4) 유동화자산 및 이를 담보하는 저당권에 대하여 무효, 취소, 해제, 상계, 담보주택
의 멸실, 권원입증서류(전자문서를 포함한다. 이하 같다)의 하자, 기타 항변권
등의 사유가 있는 경우
- (5) 유동화자산 및 이를 담보하는 저당권, 담보주택의 소유권에 대하여 양도인보다
우선하는 가압류, 가처분, 가등기, 압류, 경매절차의 개시, 저당권 기타 담보권

(업무협약에 따른 업무처리기준 등에서 허용된 경우 제외), 소송개시 등의 법적 분쟁이 저당권 설정일 이전에 발생한 경우

- (6) 유동화자산과 관련된 저당권이 근저당권인 경우 유동화자산의 양수도일까지 피담보채권의 확정이 이루어지지 않은 경우
- (7) 양도된 유동화자산의 실제 권리내용이 양수도일에 금융위원회에 제출한 채권양도 등의 등록신청서의 자산명세에 기재된 유동화자산의 권리내용과 다른 경우
- (8) 채무자에 대한 채권양도의 대항요건이 갖추어지기 이전에 발생한 사유에 기한 채무자로부터의 상계권 및 기타 항변권의 행사로 인하여 양수인이 손해를 입는 경우
- (9) 양도인이 유동화자산을 관련법령 및 규정, 양도인의 내부업무지침 등에 부합하지 않는 방식으로 관리한 경우
- (10) MCI, MI 및 권원보험의 보험계약에 대하여 무효, 취소, 해제, 기타 계약이 소멸되는 사유가 있거나, 보험금지급청구권에 대하여 압류, 가압류, 가처분 등 수탁자보다 우선하는 법적 조치가 있을 경우
- (11) MCG를 이용한 유동화자산이 주택금융신용보증 업무위탁계약 및 신용보증약관에 부합하지 않게 취급된 경우
- (12) 대출약정체결 및 저당권설정을 공인전자서명과 전자문서로 취급함에 있어 다음 (가)~(마)의 사유에 해당하는 경우
 - (가) 공인인증서 등 전자금융거래법상 접근매체의 위조나 변조, 도용 또는 부정사용 등으로 사고가 발생한 경우
 - (나) 전자문서의 전자적 전송이나 처리 과정에서 발생한 사고로 문제가 발생한 경우
 - (다) 전자문서가 전자문서 및 전자거래기본법상 공인전자문서센터에 적법하게 보관되어 있지 않은 경우
 - (라) 전자금융거래를 위한 전자적 장치 또는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 따른 정보통신망에 침입하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 획득한 접근매체의 이용으로 사고가 발생한 경우
 - (마) 양도인이 대출약정체결 및 저당권 설정을 공인전자서명과 전자문서로 취급함에

있어 그 취급 및 관리에 여타 하자가 있는 경우

(13) 기타 사유로 인하여 유동화자산에 관련된 담보권이 양수인에게 이전되지 아니한 경우

나. 해당 양수도계약서상의 담보책임 발생사유가 가.와 다른 경우에는 해당 양수도 계약서의 내용을 따른다.

17 환매사유 발생여부의 확인 등

관련규정 : 제19조 제2항

가. 관리업무 직접수행 유동화자산에 대하여 담보권 실행 후 손해액이 발생한 경우 별지 서식 제7호 「환매사유 발생여부 체크리스트」에 의해 해당자산의 환매사유 발생여부를 확인하여야 한다.

나. (1)에 따라 환매사유가 발생한 관리업무 직접수행 유동화자산은 「유동화미수채권 관리규정」 제5조에도 불구하고 채권관리센터로 이관하지 않고 관할지사에서 환매 청구 및 환매소송 등을 수행한다.

18 환매청구 시 환매가액

위임규정 : 제21조 제3항

- 환매청구 대상 유동화자산이 속하는 양수도계약서상의 담보책임가액이 규정 제21조 제1항 및 제2항과 상이한 경우에는 해당 양수도계약서의 내용을 따른다.

제5절 소송

19 소관부서의 소송수행

위임규정 : 제23조

- 다음 가.~라.에 해당하는 경우 소관부서에서 소송업무를 수행할 수 있다.

가. 동일한 사유에 의한 다수의 유동화자산을 청구원인으로 한 소송

나. 소송가액 10억원 초과 소송

다. 기준 17. “환매사유”에서 정한 사유로 인한 유동화자산(미수채권 제외)의 환매에 관한 소송

라. 기타 중요소송이라고 소관부서에서 판단하는 경우

20 소송위임 등

위임규정 : 제24조

가. 소송위임대상

- 변호사에게 소송을 위임하는 경우 공사의 자문변호사와 관할지사가 활용 중인 주택신용보증업무 소송위임변호사 중에서 선임한다.

나. 소송착수금

- (1) 소송(양수금청구소 제외)에 대한 소송위임변호사의 소송착수금은 아래 [표4]에서 정하는 요율에 따라 지급한다.

[표4] 소송위임변호사의 소송착수금

소 가	금액 또는 요율
2,000만원까지 부분	10%
2,000만원을 초과하여 5,000만원까지 부분 [200만원 + (소송목적의 값 - 2,000만원) × 8/100]	8%
5,000만원을 초과하여 1억원까지 부분 [440만원 + (소송목적의 값 - 5,000만원) × 6/100]	6%
1억원을 초과하여 1억5천만원까지 부분 [740만원 + (소송목적의 값 - 1억원) × 4/100]	4%
1억5천만원을 초과하여 2억원까지 부분 [940만원 + (소송목적의 값 - 1억5천만원) × 2/100]	2%

2억 원을 초과하여 5억 원까지 부분 [1,040만원 + (소송목적의 값 - 2억 원) × 1/100]	1%
5억 원을 초과하는 부분 [1,340만원 + (소송목적의 값 - 5억 원) × 0.5/100]	0.5%

※ 다만, 최저금액은 25만원으로 하고 최고금액은 2,000만원으로 한다.

- (2) (1)에도 불구하고 (1)의 범위 내에서 별도 계약에 의해 소송착수금을 지급할 수 있다.

다. 승소사례금

- (1) 부서장 전결로 [표4] 단서조항(최고한도 20백만원) 적용을 배제하여 계산한 금액과 기 지급한 착수금과의 차액을 승소사례금으로 지급할 수 있다. 다만, 각 심급별로 적용하되, 우리 공사의 승소(일부승소 포함)가 최종 확정된 때에 소급하여 일괄 지급한다.
- (2) 일부승소의 경우에는 승소비율이 50%이상인 경우에 한하여 승소비율에 따라 지급할 수 있다.
- (3) 본안은 승소하였으나 공사가 소송비용을 일부 부담하는 경우에는 공사의 소송비용 부담비율이 2분의1 이하인 경우에 한하여 상대방의 소송비용 부담비율에 따라 지급할 수 있다.
- (4) 다음 (가)~(라)의 사유로 사건이 종결된 경우 해당심급에 해당하는 승소사례금은 지급기준 금액의 2분의1 범위 내에서 지급할 수 있다.
 - (가) 소 각하
 - (나) 소 취하
 - (다) 상대방의 전부자백 또는 자백간주
 - (라) 무변론판결
- (5) 각 심급별 소송위임 변호사가 동일인이 아닌 경우 최종 판결확정 이전 심급 단계에서 교체된 변호사에게는 승소사례금을 지급하지 아니한다.

라. 특별보수 지급

- 나. ~ 다.에서 정한 금액을 초과하여 소송착수금 및 승소사례금을 지급하여야 할 특별한 사유가 있을 때에는 담당임원의 승인을 받아 추가 지급할 수 있다.

마. 업무질의 보수

- 소송위임 계약을 체결한 변호사에 대하여는 소송착수금 및 승소사례금 외에 별도의 업무질의와 관련된 보수는 지급하지 아니한다.

21 | 소송보고 등

위임규정 : 제26조

가. 각종 소송사건은 그 진행상황을 심급단계별로 관리한다.

나. 소송이 종결된 경우에는 매 심급별로 소장 사본과 판결문 사본을 첨부하여 소송 종결일로부터 5일 이내에 소관부서에 보고한다.

다. 나.에 따른 소송사건 보고 외에 소관부서 지시 등 별도의 업무지도가 있을 경우 그에 따른다.

22 | 소송비용 등

위임규정 : 제28조 제2항

가. 소송 확정 시 소송비용 처리

- (1) 소송에서 승소가 확정되었을 때에는 제1심 법원에서 소송비용액 확정결정을 받아 상대방이 부담해야 할 부분을 청구하여 소송비용 관련 가지급금을 우선 정리하고 법원불인정 부분에 대해서는 손실금을 처리한다.
- (2) 제반 소송에서 패소하여 공사가 소송비용을 부담하게 된 경우에는 가지급한 소송비용과 소송상대방이 지급한 소송비용 중 공사가 부담해야 할 금액은 손실금 처리한다.
- (3) 각종 소송의 패소확정 후 법원으로부터 상대방의 소송비용 확정 신청에 대한 최고서가 송달되어 오는 경우에는 「민사소송법」 제109조 및 「변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」에서 정한 변호사 인정보수액 범위를 초과하는지 여부를 파악하여 초과할 때에는 최고기간 내에 진술서를 당해 법원에 제출하며, 상기 진술서를 제출하였는데도 시정되지 않은 채 소송비용 확정결정이 있을 때에는 이에 대하여 동 결정수령일로부터 1주일 이내에 즉시 항고하여야 한다.

나. 송달료 납부 및 환급

- (1) 송달료를 납부할 때에는 송달료 잔액 환급액의 계좌이체를 받기 위하여 「송달료 납부서」상에 잔액환급계좌번호, 예금주 및 연락전화번호를 반드시 기재하도록 하되, 납부자는 「한국주택금융공사」로 명확히 기재한다.
- (2) 지사계좌로 환급된 송달료는 규정 제6조 및 기준 3. “채권충당순서”에 의거하여 충당한다.
- (3) 미수채권 전액이 회수된 경우에 환급송달료는 채무자명의로의 계좌로 입금처리하고 무통장 입금증은 당일자 지급영수증 뒷면에 부착하여 관리한다. 다만, 채무자와 연락이 두절된 경우에는 「회계규정시행세칙」의 가수금 처리방법에 따라 관리한다.

다. 소 병합 시의 소송비용

- 둘 이상의 소를 병합하여 진행할 경우에는 변호사 보수 등 소송비용은 각 사건 종류별 소가의 합에 의한 위임보수를 지급한다.

23

환매소송

관련규정 : 제23조 ~ 제28조

- 가. 유동화자산의 환매와 관련한 소송의 제기는 채권관리자로부터 환매이행 거절통지를 받은 날 또는 환매이행기일로부터 1개월 이내에 착수함을 원칙으로 한다.
- 나. 환매청구소송의 청구금액은 규정 제21조에서 정한 환매가액에 소제기일까지의 확정지연배상금 및 소제기일 이후부터 완제일까지의 미확정지연배상금의 합계액으로 한다.
- 다. 가. 및 나.이외 소송관련 사항은 규정 제5절 소송 및 기준 19. ~ 22. 따른다.

제6절 연체관리

24

주택저당채권의 연체관리

위임규정 : 제29조

가. 연체계좌 관리부점

- 다음 (1), (2)에 따라 해당 부점은 관리업무 직접수행 유동화자산의 연체계좌를 관리하여야 한다.

(1) 기한의 이익 상실 이전 : 소관부서(다만, 반송된 최고서는 관할지사에서 처리)

(2) 기한의 이익 상실 이후 : 관할지사

나. 연체기간별 연체정리독촉

- (1) 유동화자산이 연체된 경우 다음 (가)~(라)와 같이 기간별 연체정리독촉을 실시하여야 하며 세부사항은 소관부서장이 별도로 정하는 바에 따른다.

(가) 연체기간 1개월 미만 : 전화독촉

(나) 연체기간 1개월 이상 : 서면독촉

(다) 연체기간 2개월 : 기한의 이익 상실 처리

(라) 연체기간 3개월 이상 : 담보권 실행

- (2) 기한의 이익 상실(예정) 통지서 발송

- 관리업무 직접수행 유동화자산에 한하여 나-(1)-(다)의 기한의 이익 상실은 별지 서식 제8호 「대출연체에 따른 기한의 이익 상실(예정) 통지서」를 기한의 이익 상실 (예정)일 7영업일전까지 배달증명부 내용증명우편으로 채무자에게 통지한 후 처리한다.

다. 연체계좌 등의 관리

- 가.에 의한 연체계좌 관리부점은 관리업무 직접수행 유동화자산에 대하여 나.에 의한 연체관리 업무수행 내역을 전산에 등록하여야 한다.

- 관리업무 직접수행 유동화자산의 채무자에 대하여 관할지사가 기한의 이익 상실 처리를 유예함으로써 당해 기한의 이익 상실 사유가 해소될 수 있다고 판단하는 경우 아래와 같이 처리를 유예할 수 있다.
- <별표1> 「은행여신거래기본약관(가계용)」 제7조제1항, 제3항, 제4항의 사유가 발생 하였으나, 원금 및 이자가 연체없이 정상적으로 수납되는 경우 3개월 단위로 유예

- 가. 3개월 이내 연체(만기경과 또는 연체 이외의 기한의 이익 상실 포함)인 경우 : 연 2%
- 나. 3개월 초과 연체(만기경과 또는 연체 이외의 기한의 이익 상실 포함)인 경우 : 연 3%

가. 협의회의 구성

- (1) 연체가산금리조정협의회는 아래 [표5]과 같이 구성한다.

[표5] 연체가산금리조정협의회의 구성

구 분	내 용
위원장	유동화사업본부장
위원	유동화자산부장, 정책모기지부장, 유동화증권부장, 부산지사장, 외부 자문위원(소비자 분야 전문가 2명)

- (2) (1)에도 불구하고 유동화사업본부장이 부득이한 사유로 위원장의 직무를 수행할 수 없을 경우에는 유동화자산부장이 그 직무를 대행한다.
- (3) 외부 자문위원은 유동화사업본부장이 위촉하고 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

나. 안건의 부의

- 협의대상인 안건은 유동화자산부장이 부의한다.

다. 결과보고

- 유동화자산부장은 협의회의 협의결과를 사장에게 보고하여야 한다.

라. 수당의 지급

- 협의회 회의에 출석한 외부 자문위원에 한하여 공사의 예산 범위 안에서 수당을 지급할 수 있다.

28

원금상환 유예

위임규정 : 제35조 제2항

가. 대상자산

- 학자금대출을 제외한 모든 유동화자산에 대하여 원금상환을 유예할 수 있다.

나. 대상자

(1) 보금자리론 및 적격대출(안심전환대출 포함)

(가) 다음 ①~⑥ 중 어느 하나에 해당하는 경우로 세부사항은 소관부서장이 별도로 정하는 바에 따른다.

- ① 원금상환 유예 신청일 현재 본인 또는 배우자가 실직(휴직 포함) 또는 폐업(휴업 포함) 중인 경우
- ② 부부합산 소득이 20%이상 감소한 경우
- ③ 최근 6개월 이내 본인 또는 가족의 질병, 상해 등으로 인해 의료비 지출규모가 부부합산 소득의 10%를 초과하는 경우
- ④ 가족이 사망한 경우
- ⑤ 본인 또는 가족이 장애인이 된 경우
- ⑥ 본인 또는 가족 거주주택에 천재지변의 피해를 입은 경우

(나) (가)에도 불구하고 다음 ①~④ 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 원금상환을 유예할 수 없다.

-
- ① 대출실행일로부터 1년이 경과되지 않은 대출의 채무자
 - ② 처분조건부 대출로서 원금상환 유예 신청일 현재 처분조건을 이행하지 않은 경우
 - ③ 회생절차 또는 파산절차가 진행 중인 경우
 - ④ 연체 이외의 사유로 기한의 이익이 상실된 경우

(다) (나)-①에도 불구하고 원금상환 유예 신청일 현재 본인 또는 배우자가 재직 중 이거나 실직한 직장소재지(운영 중이거나 폐업한 사업장소재지 포함)가 고용·산업위기지역에 위치하고 있는 채무자 또는 고용·산업위기지역에 거주하고 있는 채무자에 대해서는 대출실행일로부터 6개월이 경과한 경우에도 원금상환을 유예할 수 있다.

(2) 내집마련 디딤돌 대출

(가) 다음 ①, ②를 모두 충족하는 경우로 세부사항은 소관부서장이 별도로 정하는 바에 따른다.

- ① 원금상환 유예 신청일 현재 본인 또는 배우자가 실직(휴직 포함) 또는 폐업(휴업 포함) 중인 경우
- ② 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우

(나) (가)-②에도 불구하고 원금상환 유예 신청일 현재 본인 또는 배우자가 육아휴직 중인 경우에는 연체중이 아니거나 연체기간이 1개월 미만인 경우에도 원금상환을 유예할 수 있다.

(다) (가)에도 불구하고 다음 ①~④ 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 원금상환을 유예할 수 없다.

- ① 대출실행일로부터 1년*이 경과되지 않은 대출의 채무자
* (가)-②에 해당하는 경우에는 연체기산일을 기준으로 산정
- ② 처분조건부 대출로서 원금상환 유예 신청일 현재 처분조건을 이행하지 않은 경우
- ③ 회생절차 또는 파산절차가 진행 중인 경우
- ④ 연체 이외의 사유로 기한의 이익이 상실된 경우

다. 유예횟수 및 기간

(1) 보금자리론 및 적격대출(안심전환대출 포함)

-
- (가) 총 대출기간 중 1회에 한하며 유예기간은 최대 1년 이내에서 할 수 있다.
- (나) (가)에도 불구하고 유예기간 종료일의 2주전부터 유예기간 종료일의 전 영업일 이내에 나-(1)의 원금상환 유예 대상자 요건을 충족하는 것으로 확인되는 경우에 한하며 1년씩 최대 2회 유예기간을 연장할 수 있다.
- (다) (가)에도 불구하고 원금상환 유예 신청일 현재 본인 또는 배우자가 다음 ①~③에 해당하는 경우에는 원금상환을 총 3회 한도 내에서 최대 3년까지 유예할 수 있다. 다만, 이 경우 각 회차별 유예기간은 최대 1년을 넘을 수 없다.
- ① 육아휴직 중인 경우
 - ② 재직 중이거나 실직한 직장소재지(운영 중이거나 폐업한 사업장소재지 포함)가 고용·산업위기지역에 위치하고 있는 경우
 - ③ 고용·산업위기지역에 거주하고 있는 경우

(2) 내집마련 디딤돌 대출

- (가) 원금상환의 유예는 총 대출기간 중 1회에 한하며 유예기간은 최대 1년 이내에서 할 수 있다.
- (나) (가)에도 불구하고 원금상환 유예 신청일 현재 본인 또는 배우자가 육아휴직 중인 경우에는 원금상환을 총 2회 한도 내에서 최대 2년까지 유예할 수 있다. 이 경우 각 회차별 유예기간은 최대 1년을 넘을 수 없다.

라. 유예방법 등

- (1) 상환이 유예된 원금은 잔여 만기까지 안분하여 상환한다.
- (2) 원금상환을 유예할 경우에는 채무자가 서명날인한 별지 서식 제9호 「조건변경신청서」(원금상환 유예용)을 징구한다. 다만, 공사 홈페이지 또는 앱(App)을 통해 공인전자서명 방식으로 신청한 채무자의 경우 「조건변경신청서」 징구를 생략할 수 있다.
- (3) 원금상환 유예 중 본인이 요청하는 경우에는 원금상환 유예를 조기종료할 수 있다.

가. 대상자산

- 학자금대출 및 내집마련 디딤돌 대출을 제외한 모든 유동화자산에 대하여 지연 배상금을 감면할 수 있다.

나. 대상자

- (1) 기한의 이익 상실자로서 연체 원리금 등을 전액 상환하여 채무의 정상화가 가능한 자에게 지연배상금을 감면할 수 있다.
- (2) (1)에도 불구하고 다음 (가)~(다)에 해당하는 자에게는 지연배상금을 감면할 수 없다.

(가) 「대출거래약정서」의 주택소유에 대한 확약내용이 사실과 다른 것으로 판명된 자

(나) 아래 [표6]에 해당하는 처분기한까지 기존주택 처분조건을 이행하지 않은 자

[표6] 처분조건부 대출 고객의 기존주택 처분기한

구분	2017.9.25. 이전 신청한 보금자리론	2017.9.26. 이후 신청한 보금자리론
처분기한	대출실행일로부터 3년	대출실행일로부터 2년

(다) 「대출거래약정서」의 결혼예정약정을 위반한 자

다. 감면신청 및 상환

- (1) 채무자 본인이 별지 서식 제10호 「지연배상금 감면 신청서」에 따라 지연배상금 감면을 신청하여야 한다. 다만, 공사 홈페이지 또는 앱(App)을 통해 공인전자서명 방식으로 신청한 채무자의 경우 「지연배상금 감면 신청서」 징구를 생략할 수 있다.
- (2) 채무자 본인이 변제하는 경우에 한하여 지연배상금을 감면할 수 있다. 다만, 다음 (가)~(다)에 해당하는 경우에는 채무자 본인이 변제하지 않는 경우에도 지연배상금을 감면할 수 있다.
 - (가) 회생절차(개인회생절차 포함, 이하 같다) 또는 파산절차의 이해관계자인 물상보증인 또는 담보주택 매수인, 담보주택 임차인이 대위변제하는 경우

- (나) 회생절차 또는 파산절차를 신청한 채무자의 배우자가 대위변제하는 경우
- (다) 저소득층 지원프로그램에 따라 주택저당채권을 한국자산관리공사(이하 “캠코”라 한다)가 양수하는 경우

라. 감면횟수

- (1) 동일연도 중에는 채무자별로 1회에 한하여 지연배상금을 감면할 수 있고 총 대출기간 중 2회까지 지연배상금을 감면할 수 있다.
- (2) (1)에도 불구하고 저소득층 지원프로그램 이용자에 대해서는 동일연도 중 채무자별로 2회, 총 대출기간 중 3회까지 지연배상금을 감면할 수 있다.

마. 감면금액 및 방법

- (1) 기한의 이익 상실 후 발생한 대출잔액에 대한 지연배상금을 감면한다.
- (2) (1)에 따른 지연배상금 감면 시에는 아래 [표7]에 따른 연체가산이자율을 채무자별, 감면회차별로 차등 적용하여 지연배상금을 감면한다. 다만, 감면 후 연체가산이자율이 감면 전 연체가산이자율보다 높은 경우에는 감면 전 연체가산이자율을 적용한다.

[표7] 채무자별, 감면회차별 연체가산이자율

구분	일반채무자 ^{주1)}	저소득자 ^{주2)} 및 취약계층 ^{주3)}
1회차 감면	1%	0%
2회차 감면	2%	1%

주1) 저소득자 및 취약계층을 제외한 채무자

주2) 금리우대 보금자리론 채무자

주3) 장애인가구, 다자녀가구, 다문화가구, 한부모가구(세부요건은 「보금자리론 업무처리기준」 제3장 5.우대금리 준용)

주4) 연락처를 자발적으로 갱신한 차주에 대해서는 연체가산이자율을 0.5%p 추가 감면

주5) 연체가산이자율은 최저 0% 적용

- (3) (2)에도 불구하고 저소득층 지원프로그램 이용자에 대해서는 연체가산이자율을 적용하지 아니한다.

가. 신청 및 회수

- 저소득층 지원프로그램은 채무자가 요청한 경우에 한하며, 대지급금, 원금, 약정 이자를 합한 금액 이상을 회수하여야 한다.

나. 대상 자산

- (1) 저소득층 지원프로그램 대상 자산은 학자금대출채권 및 MBS-스왑 대상 주택저당 채권을 제외한 모든 유동화자산 중 연체기간이 3개월 이상인 대출을 대상으로 한다.
- (2) 채무자 본인이 (1)의 대출을 2건 이상 이용 중인 경우에는 모든 대출의 연체기간이 3개월 이상인 경우에 한하여 저소득층 지원프로그램 대상 자산이 될 수 있다.
- (3) (2)에도 불구하고 채무자의 대출이 다음 (가), (나)의 요건을 모두 갖춘 경우에는 일부대출의 연체기간이 3개월 미만인 경우에도 저소득층 지원프로그램 대상 자산이 될 수 있다.
 - (가) 담보주택에 대해 경매절차가 진행 중인 경우
 - (나) 모든 대출의 기한의 이익이 상실된 경우

다. 대상자

- (1) 다음 (가)~(마)의 요건을 모두 충족하는 자에 한해 저소득층 지원프로그램을 지원할 수 있다.
 - (가) 1세대 1주택자
 - (나) 담보물건의 감정평가액이 6억원 이하인 주택의 소유자*
 - * 채무자 본인 또는 배우자 단독소유 및 부부공동소유 포함
 - (다) 부부합산 연소득이 7천만원 이하인 자
 - (라) 담보주택을 2년 이상 보유한 자
 - (마) 회생절차 또는 파산절차가 진행 중이지 않은 자
- (2) (1)에도 불구하고 다음 (가)~(마)에 해당하는 자에게는 저소득층 지원프로그램을

지원할 수 없다.

- (가) 담보주택이 다가구주택인 자
 - (나) 담보주택에 대해 제3자의 경매절차 또는 공매절차가 진행 중인 자
 - (다) 「대출거래약정서」의 주택소유에 대한 확약내용이 사실과 다른 것으로 판명된 자
 - (라) 기준 29. “지연배상금 감면”의 [표6]에 해당하는 처분기한까지 기존주택 처분 조건을 이행하지 않은 자
 - (마) 「대출거래약정서」의 결혼예정약정을 위반한 자
- (3) (1)의 요건과 <별표2> 캠프코 「하우스푸어지원규정」 제3조의 “하우스푸어”요건이 상이한 경우 (가)에도 불구하고 캠프코의 「하우스푸어지원규정」 제3조를 따른다.

라. 채권 양도, 양수 계약

- 저소득층 지원프로그램에 따른 양도대금의 산정방법, 채권 원인서류 인계, 계약의 효력발생 및 해제 등에 관한 사항은 캠프코와의 「채권 양도, 양수 계약서」에 따른다.

마. 채권양도 통지

- (1) 소관부서장은 저소득층 지원프로그램에 따라 캠프코에 채권을 양도한 경우에는 지체없이 별지 서식 제11호 「채권양도통지서」를 배달증명부 내용증명우편으로 채무자에게 통지한다.
- (2) (1)의 채권양도 통지서가 채무자에게 송달되지 않은 경우에는 캠프코의 요청에 따라 채권양도 통지서의 재발송 권한을 캠프코에 위임하여 캠프코가 채권양도 통지서를 재발송하도록 할 수 있다.

제7절 담보권 실행

31

담보권 실행 유예

위임규정 : 제36조 제1항

가. 유예 사유 등

(1) 다음 (가), (나)에 해당하는 경우 담보권 실행을 유예할 수 있다

(가) 유동화자산의 회수에 유리하다고 판단되는 경우

(나) 관리업무 직접수행 유동화자산으로서 다음 ①~④ 중 어느 하나에 해당하는 경우

① 채무자의 주거안정을 위하여 필요하다고 판단되는 경우

② 개인회생 변제계획 인가결정 사실을 인지한 경우

③ 규정 제35조제1항제3호에 따라 유동화자산을 매각하는 경우

④ 그 밖의 채권 또는 담보와 관련한 소송절차, 기타 특별한 사유로 인하여 담보권 실행에 의한 회수가 부적절하다고 인정되는 경우

(2) (1)-(가)에 따라 담보권 실행을 유예할 때에는 별지 서식 제12호 「경매유예신청 및 상환계획서」 등을 제출받아 채무자의 상환계획에 대한 확실성 등을 검토하여 담보권 실행의 유예로 불필요한 미수채권이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(3) (1)-(나)의 ①~③의 경우에는 관할지사장, ④의 경우 소관부서장의 승인을 얻어 담보권 실행을 유예할 수 있다.

나. 유예 기간

(1) 가-(1)-(나)-①~③의 경우 3개월 이내에서 담보권 실행을 유예할 수 있다. 다만, ①, ③의 경우 소관부서장이 별도로 정한 바에 따라 최대 9개월 이내에서 추가 유예할 수 있다.

(2) 다음 (가), (나)에 해당하는 경우 (1)의 유예기간에 대하여 최대 3개월 이내에서 추가 유예할 수 있다.

(가) 매매계약을 체결하고 매매계약금으로 연체원리금의 일부 또는 전부를 상환한 경우

(나) 회수에 유리하다고 판단되는 경우

(3) 가-(1)-(나)-④의 경우 소관부서장이 승인하는 기간 내에서 유예할 수 있다.

다. 관리업무 위탁수행 유동화자산의 담보권 실행 유예 시 유의사항

- (1) 채권관리자가 담보권 실행을 3개월 이상 유예한 경우에는 「주택저당채권관리위탁계약서」에 따라 익월 15일까지 그 내역을 공사에 보고하여야 한다.
- (2) 채권관리자는 담보권 실행 착수시기를 3개월 이상 경과하여 채권보전에 지장을 초래한 경우 「주택저당채권관리위탁계약서」에 따라 공사에 손해를 배상하여야 한다.

32 공사의 직접 담보권 실행 및 절차

위임규정 : 제36조 제3항

- 가. 공사가 채권관리자에게 관리업무를 위탁한 유동화자산에 대하여 담보권을 직접 실행하고자 하는 경우에는 채권관리자와 별도의 협약을 체결하여야 한다.
- 나. 공사는 가.에 따라 직접 담보권을 실행하고자 하는 경우에 매분기말 기준 3개월 이상 연체중인 유동화자산 중에서 담보권 직접 실행 대상 유동화자산 명세를 채권관리자에게 분기말 익월 10일이내에 통보하여야 한다.
- 다. 채권관리자는 명세를 통보받은 때로부터 15일 이내에 해당 유동화자산을 공사에 이관하여야 한다.
- 라. 공사의 담보권 직접 실행 방법에 관해서는 규정 제37조 ~ 제42조 및 기준 31, 33. ~ 37.를 따른다.

33 담보권 실행 예정통지

위임규정 : 제37조 제2항

- 가. 경매실행 예정통지는 채무자와 소유자의 당해 부동산 등기부등본상의 주소 및 주민등록표상의 주소 모두에 내용증명 우편으로 발송함으로써 송달된 것으로 본다.
- 나. 경매실행 예정통지는 별지 서식 제13호 「경매실행예정통지서」에 의하며 공사법 제63조에 의한 발송송달 특례를 적용받고자 하는 경우에는 별지 서식 제14호 「경매실행예정통지 확인서」를 활용한다.

- 규정 제39조 제2항에 따라 경매를 취하하고자 할 때에는 아래 [표8]을 따른다.

[표8] 일부상환에 따른 경매 취하 시 업무처리

구분	내용
관리업무 직접수행 유동화자산	- 소관부서장 또는 관할지사장의 승인
관리업무 위탁수행 유동화자산	- 공사의 사전 서명동의를 얻어야 하며, 채무자로 부터 대지급금 및 회수가능한 채권을 회수하고 그 내역을 익월 15일까지 공사에 보고

가. 배당금 수령 및 배당이의

- (1) 배당금을 수령할 때에는 「민사집행법」 제147조 및 제148조의 내용에 따라 그 적정성에 대하여 전결권자가 승인하여야 하며, 부당한 내용이 있을 때에는 배당이의를 제기하여야 한다.
- (2) (1)에 의한 배당이의는 「민사집행법」 제151조 제3항에 따라 배당기일에 참석하여 집행관이 사건번호와 배당내역을 통고할 때 공사의 명칭을 밝히고 배당에 이의 있음을 집행관에게 구두로 진술한다.
- (3) 배당이의를 제기한 경우에는 7일 이내에 배당법원이 속한 지방법원에 배당이이의 소를 제기하여야 하고 집행법원에 소제기증명원을 제출하여야 한다.

나. 부기환부

- 배당표 등을 통해 미수채권이 발생할 것으로 확인된 경우에는 배당기일에 별지 서식 제15호 「부기 및 환부 신청서」를 제출하여 대출거래약정서에 부기환부를 받아야 한다.

- 가. 규정 제41조에 따라 배분을 요구할 때에는 「국세징수법」 제83조에 따라 배분계산서 작성 전까지 배분요구서를 제출하여야 한다.
- 나. 배분계산서를 열람하여 배분순위의 착오나 교부청구의 부당 기타 이에 준하는 사유로 인하여 채납액에 먼저 배분하거나 충당한 경우에는 배분에 대한 이의를 제기하여 「국세징수법」 제81조제5항에 의거 환급받는다.

- 담보주택 매각지원의 절차와 방법은 <별표3> 「금융회사 담보물 매매중개지원 협약」을 따르며 별지 서식 제16호 「담보물 매매중개지원 신청서」부터 제22호 「매매대금 배분표」에 의해 처리한다.

제8절 기타관리

38

주택보유수 산정

위임규정 : 제43조 제4항

- 주택보유수는 대출신청일을 기준으로 산정하며 세부 운용사항은 유동화자산별로 아래 [표9]의 기준을 따른다.

[표9] 주택보유수 산정기준

구분	판정기준	
보금자리론	「주택저당채권 양수규정」	제5조(주택보유 수)
	「주택저당채권 양수세칙」	제3조(주택보유 수의 확인)
	「보금자리론 업무처리기준」	제2장(채무자 요건) 2. “주택보유 수 관련 유의사항”
내집마련 디딤돌대출	「통합 정책모기지 양수에 관한 규정」	제5조(주택보유수)
	「내집마련 디딤돌 대출 업무처리기준」	제2장(채무자요건) 2. “세대주 및 주택보유 수 관련 유의사항”
적격대출	「금융기관 주택담보대출 양수에 관한 규정」	제4조(채무자 요건)
	「금융기관 주택담보대출 양수에 관한 세부업무처리기준」	제2장(기본형 적격대출 1. “채무자 요건”

39

처분조건부 대출 관리

위임규정 : 제43조 제4항

가. 가산금리 부과 등

(1) 금리변동 예정사실의 통지

- “대출실행일로부터 1년이 되는 날”의 3개월 전까지 기존주택 처분사실을 통지하지 않은 채무자에 대해서는 그 다음달 3영업일까지 금리변동 예정사실 등을 통지한다.

(2) 가산금리의 부과

- “대출실행일로부터 1년이 되는 날”까지 기존주택을 처분하지 않은 채무자에 대해서는 그 다음 영업일이내에 가산금리를 부과한다.

(3) 가산금리 부과 유예

- (2)에도 불구하고 기존주택이 다음 (가), (나)에 해당하는 경우 나-(3)의 기한의 이익 상실 예정일의 전일까지 가산금리의 부과를 유예할 수 있다. 다만, 이미 부과된 가산금리에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.

(가) 대출실행일 이후 천재지변의 피해를 입은 경우

(나) 고용·산업위기지역에 위치하고 있는 경우로 지정기간 내 또는 지정기간 종료 후 1년 이내에 처분기한이 도래한 경우

(3) 고객의 처분사실 통지 및 가산금리 차감

- (2)에 따라 가산금리가 부과된 채무자가 다음 (가)~(다) 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 공사에 처분사실을 통지한 경우에는 기존주택의 처분이 확인된 경우에 한하여 처분일(등기부등본상 접수일)의 익일부터 가산금리를 차감하고, 채무자에 대하여 금리변동 예정사실 등을 통지한다.

(가) 공사 홈페이지 접수

(나) 콜센터 또는 지사를 통한 유선접수

(다) 기타 우편 접수 등

나. 기한의 이익 상실 등

(1) 기존주택의 처분이행 여부 확인

- “대출실행일로부터 2년이 되는 날”의 3개월 전 해당 월의 마지막 영업일까지 기존주택 처분여부를 확인한다.

(2) 기한의 이익 상실 예정 통지

(가) 보금자리론

- (1)의 확인 결과 기존주택 처분조건을 미이행한 채무자에 대해서는 그 확인일의 다음달 10영업일까지 기한의 이익 상실 예정 통지서를 발송한다.

(나) 내집마련 디딤돌 대출

- 공사가 양수하는 시점에 기존주택의 처분이행을 정부전산망을 통하여 확인하며 처분조건 미이행 채무자에게 확인일의 다음달 10영업일까지 통지한다.

(3) 기한의 이익 상실 처리

(가) 처분조건부 대출의 채무자가 기존주택을 처분하지 아니하는 경우에는 다음

①, ②의 기한 이내에 기한의 이익을 상실시킨다.

① 보금자리론 : 대출일로부터 2년이 되는 날의 다음 영업일 이내

② 내집마련 디딤돌대출 : 기한의 이익 상실 예정 통지서 발송일로부터 1개월 이내

(나) (가)에도 불구하고 공사의 양수지연 등 부득이한 사유로 유예기간 경과후에 처분조건 미이행 사실 등을 확인한 경우에는 채무자에게 1개월간의 처분(또는 상환) 기간을 통지하고 동 기간 내에 처분(또는 상환)하지 아니할 때에는 처분(또는 상환)기간 종료일에 기한의 이익을 상실시킨다.

(4) 기한의 이익 상실 처리의 유예

- (3)에도 불구하고 기존주택이 다음 (가), (나)에 해당하는 경우 (3)-(가)에 따른 기한의 이익 상실 예정일로부터 2년이 되는 날의 전일까지 기한의 이익 상실을 유예할 수 있다.

(가) 대출실행일 이후 천재지변의 피해를 입은 경우

(나) 고용·산업위기지역에 위치하고 있는 경우로 지정기간 내 또는 지정기간 종료 후 1년 이내에 처분기한이 도래한 경우

(5) 기한의 이익 부활

- 기한의 이익을 상실한 채무자가 처분조건을 이행하였음을 소명하면 처분일(등기부등본상 접수일) 다음 영업일부터 기한의 이익을 부활시킨다. 다만, 「대출거래약정서」의 주택소유에 대한 약약내용이 사실과 다른 것으로 판명된 경우에는 그러하지 아니한다.

다. 처분조건 충족 특례

- (1) 대출취급 후 처분기한일까지 기존 소유주택을 처분하지 않았더라도 부부가 이혼하여 채무자가 담보목적물만을 소유하게 된 경우에는 처분조건을 이행한 것으로 본다.
- (2) 처분조건부 내집마련 디딤돌 대출은 기존주택에 대한 매매계약을 체결하고 대출거래약정서상 처분기한일로부터 1개월 이내에 잔금을 수령한 경우에는 처분조건을 이행한 것으로 본다.

(3) 대출취급 후 처분기한일까지 채무인수가 발생한 경우 처분조건을 이행한 것으로 본다. 다만, 다음 (가), (나)의 경우에는 처분조건을 이행하지 않은 것으로 보며 당초 채무자의 대출취급일로부터 처분기한을 계산한다.

(가) 부부간 채무인수

(나) 「내집마련 디딤돌 대출 업무처리기준」에서 정한 세대주 및 세대원간 채무인수

40

채권의 건전성 점검

위임규정 : 제44조 제1항, 제3항

가. 건전성 점검 내용 등

(1) 아래 [표10]에 따라 채권의 건전성을 점검하여야 한다.

[표10] 채권의 건전성 점검내용 및 시기

내 용	점검 시기
채권의 조기상환 현황	매월
연체, 경매 및 미수채권 현황	매월
채권잔액	매월
채권의 담보가치 현황	매분기

(2) (1)의 점검결과는 다음달 말까지 전결권자에게 보고한 후 공사 홈페이지에 공시한다. 다만, 채권의 담보가치 현황은 그러하지 아니한다.

나. 특별점검의 실시

(1) 규정 제44조 제2항에 따라 특별점검을 실시할 때에는 채권관리자 면담 및 관련 서류 확인을 통하여 채권관리업무 수행의 적정성을 점검한다.

(2) 특별점검 후에는 채권의 손실최소화 방안, 채권관리자에 대한 시정요구 또는 교체여부 등을 검토하여 전결권자에게 보고한다.

가. 다음 (1)~(6)의 경우에는 소관 부서장 또는 관할지사장의 승인을 얻어 조기상환 수수료를 감면하되 (1)부터 (5)까지는 전액감면, (6)은 일부감면할 수 있다. 다만, (4)의 경우 조기상환수수료를 징수한 후 주택연금 보증약정 철회기간이 경과한 이후에 환급한다.

- (1) 담보목적물의 수용 또는 멸실. 다만, 재개발 또는 재건축 사업으로 인한 경우에는 「도시 및 주거환경정비법」 제74조 제1항에 따라 시장·군수가 관리계획 처분을 인가한 경우로 한정
- (2) 채무자가 사망하거나 천재지변의 피해를 입은 경우
- (3) 연체, 경매 등으로 공사가 기한의 이익을 상실시킨 경우
- (4) 채무자 또는 그 배우자가 가입한 주택연금의 보증신청서 전산접수일로부터 최초 주택연금보증부대출 실행일 이내에 유동화자산이 전액 상환된 경우
- (5) 유동화자산이 기준 17. “환매사유 등”에 해당되어 공사가 양도인에게 환매를 청구한 경우
- (6) 금리우대 보금자리론의 경우 부부합산 소득수준이 아래 [표11]에 해당하는 경우 ('13.11.28이후 대출실행건)

[표11] 부부합산 연소득별 감면률

연소득 수준	16백만원 이하	16백만원 초과 ~20백만원 이하	20백만원 초과 ~25백만원 이하	25백만원 초과 ~50백만원 이하
감면률	50%	40%	30%	10%

나. 조기상환수수료 면제일이 휴무일인 경우에는 직전 영업일에 상환하여도 조기상환 수수료를 면제할 수 있다.

- 유동화자산을 양수한 때에는 미수·선수이자 및 조기상환수수료, 양수대금지급액과 양수일 현재 채권잔액의 차액을 정산한다.

가. 양수대금지급액과 채권잔액의 차액정산, 조기상환수수료 및 선수이자의 정산은 양수일로부터 3영업일 이내에 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 미수이자 정산은 양수일로부터 1월 이내에 실시한다.

나. 미수·선수이자 정산에 있어 양수일 전일까지의 이자는 양도인의 수익, 양수일 이후의 수익은 양수인의 수익으로 한다.

다. 조기상환수수료는 유동화대상자산 선정기준일까지 수납한 경우는 양도인의 수익으로, 동 기준일 다음 날 이후 수납한 경우는 양수인의 수익으로 한다.

43 이차보전

위임규정 : 제46조 제2항

가. 주택저당채권의 이차보전

(1) 이차보전 기간

- 주택저당채권의 이차보전금은 대출일로부터 만기일까지 정부로부터 지급받는다. 다만, 이차보전요건을 상실한 채무자에 대해서는 지급받지 아니한다.

(2) 이차보전금의 산출

- (가) 이차보전금은 각 거래별로 산출하며 원단위 미만은 절사한다.
- (나) 매분기 중 이차보전 유동화자산의 이자회수액에 이차보전율을 곱하고 채무자가 부담하는 이자율로 나누어 산출한다.

(3) 이차보전금 예산관리

- (가) 이차보전금은 주택도시기금에 분기별로 신청하여 지급받는다.
- (나) (가)에 의하여 지급받은 이차보전금은 해당 분기 정산 시 대출취급 금융기관 등에 지급하며 지급 후 잔액은 다음 분기로 이월한다.
- (다) (가) 및 (나)의 이차보전금 운용수익은 반기별로 정산하며 이차보전금 지급에 활용한다.

(4) 이차보전금의 지급

- (가) (2)에 의해 산출된 이차보전금은 매분기의 다음 달 10일까지 채권관리자로부터 지급요청을 받아 30영업일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 한다.

(나) (2)에 의해 산출된 이차보전금은 다음 ①~③와 같이 구분하여 지급한다.

- ① 양수일전까지의 이차보전금은 대출취급 금융기관에 지급
- ② 양수일 이후 유동화증권 발행일전까지의 이차보전금은 공사에 지급
- ③ 유동화증권 발행일 이후 이차보전금은 신탁계정에 지급

(다) (나)-①에 의하여 지급될 이차보전금 중 관리업무 위탁수행 유동화자산은 양수 이후 일괄 지급한다.

(라) 공사가 양수하지 않기로 대출취급 금융기관에 통지한 내집마련 디딤돌 대출은 「내집마련 디딤돌 대출의 양수도에 관한 기본업무협약」에서 정한 바에 따라 이차보전에 대한 사후관리를 하여야 한다.

<내집마련 디딤돌 대출 양수도에 관한 기본업무협약>

제11조(이차보전) ①~② (생략)

③ 제5조 내지 제6조에서 정하는 사유로 공사가 양수도 하지 않기로 금융기관에 통지한 디딤돌 대출에 대하여 공사는 즉시 이차보전을 중단하고 금융기관은 기금직접대출로 전환하되, 전환할 수 없는 경우에는 전항에 따라 기보전 받은 금액을 공사가 통지한 날로부터 3개월 이내에 기금에 반환하여야 한다.

나. 학자금대출채권의 이차보전

(1) 이차보전 기간

- 학자금대출채권의 이차보전금은 대출일로부터 거치기간 종료일까지 재단으로부터 지급받는다.

(2) 이차보전금의 산출

- 1개월 단위로 월별 대출평균잔액에 이차보전율과 기간을 곱하고 365로 나누어 산출하되, 원 미만을 절사한다.

(3) 이차보전금 정산 및 지급

(가) 채권관리자는 (2)에 의해 산출된 이차보전금을 보전대상 월의 다음 달 10일까지 재단에 서면으로 청구한다. 다만, 매년 12월의 이차보전금은 청구일 현재의 대출평균잔액을 기준으로 산출하여 당해연도 12월 10일까지 청구하고 익년도 1월분 이차보전금 청구 시 차액을 정산한다.

(나) 채권관리자는 당해 월의 익월 20일까지 재단으로부터 이차보전금을 지급받아야 하며, 재단으로부터 지급받은 학자금대출채권 이차보전금을 3영업일 이내에 공사로 입금하여야 한다.

가. 주택보유현황 관리

- 금리우대 보금자리론을 이용하고 있는 채무자 및 그 배우자의 주택보유 현황을 정부전산망을 통하여 매년 1회 이상 확인하여야 한다.

나. 소득 검증

- 대출실행일로부터 매 5년이 되는 연도의 마지막 영업일까지 채무자로부터 직전 연도의 소득증명 관련 서류를 받아 채무자 및 그 배우자의 연소득합계액을 확인하여야 한다. 다만, 공사법 제64조 제1항에 의하여 채무자 등의 소득 자료를 제공 받는 경우에는 서류 제출을 면제할 수 있다.

다. 이차보전 종료

- 대출실행 후 다음 (1)~(5)의 하나에 해당하는 경우 이차보전을 종료한다.
 - (1) 대출실행일로부터 매 5년이 되는 연도의 말일까지 채무자가 소득입증과 관련된 필요서류를 제출하지 않는 경우
 - (2) 채무자 및 그 배우자의 연소득합계액이 아래 [표12] 에서 정한 경과시점별 한도를 초과하는 경우. 다만, 우대형 I 이용자의 경우 우대형 I 의 한도를 초과하였더라도 우대형 II 의 한도 이내인 경우에는 우대형 II 에 해당하는 이차보전 유지
- [표12] 경과시점별 이차보전 중단 연소득

경과시점별 입증기한 (대출실행일로부터)	부부합산 연소득	
	우대형 I	우대형 II
5년이 되는 연도의 말일	35백만원	60백만원
10년이 되는 연도의 말일	45백만원	70백만원
15년이 되는 연도의 말일	55백만원	80백만원
20년이 되는 연도의 말일		
25년이 되는 연도의 말일		

※ 소득확인연도의 직전년도 소득금액 증명원상 발생금액을 기준으로 하되, 소득 미신고자는 연소득 없는 것으로 간주

- (3) 대출실행 후 본인 또는 배우자가 추가적으로 주택*을 구입하거나 제3자가 본건

대출을 채무인수하는 경우

* 「보금자리론 업무처리기준」 제2장(채무자 요건) 2.“주택보유 수 관련 유의사항”준용

- (4) 대출실행 후 결혼이나 상속 등으로 본건 담보주택 이외의 주택을 채무자 또는 배우자가 보유하는 경우. (다만, 상속의 경우 주택취득사실을 공사가 인지한 날로부터 6개월 내 처분한 때는 제외)
- (5) 금리우대의 자격요건인 소득 및 무주택에 대한 대출약정서 상의 진술 및 확약 내용이 사실과 다른 것으로 확인된 경우

라. 이차보전금의 환수

- 다.에 의해 이차보전이 종료된 경우에는 다음 (1) ~ (5)의 기산일로부터 기지원된 이차보전액을 환수한다.
 - (1) 다-(1), (2) : 입증기한 익일
 - (2) 다-(3) : 본인 또는 배우자의 추가적인 주택구입일 또는 제3자가 채무인수 한 날
 - (3) 다-(4) : 본인 또는 배우자의 추가적인 주택보유일(다만, 주택을 보유한 배우자와 결혼으로 인하여 추가주택을 보유하게 된 경우 혼인신고일)
 - (4) 다-(5) : 대출실행일

마. 이차보전의 재개

- 다.에 따라 종료된 이차보전 중 다음 (1) 또는 (2)의 하나에 해당하는 경우에는 이차보전을 재개할 수 있다.
 - (1) 다-(2)에 따라 이차보전이 종료되었으나 5년 주기의 다음 입증시점에 채무자 및 그 배우자의 연소득합계액이 다음 (가) ~ (다)과 같이 금리우대 보금자리론 경과시점별 한도 이내임을 입증하는 경우에는 그 입증기한 다음날부터 재개하되, 우대형 I 이 우대형 I 로 재개되는 경우의 이차보전은 대출 당시 보전금리로 한다.
 - (가) 당초 우대형 I 이용자가 입증시 우대형 I 의 소득한도 이내 : 우대형 I 로 재개
 - (나) 당초 우대형 I 이용자가 입증시 우대형 II 의 소득한도 이내 : 우대형 II 로 재개
 - (다) 당초 우대형 II 이용자가 입증시 우대형 II 의 소득한도 이내 : 우대형 II 로 재개
 - (2) 다-(3) ~ (5)에 따라 이차보전이 종료되었으나 채무자가 이차보전 종료사유에 해당하지 않음을 소명하는 경우에는 종료시점부터 소급하여 재개

바. 지연배상금의 부과 등

- (1) 이차보전환수 대상으로 판명된 경우에는 채무자에게 본건 담보주택 주소에 문서로 통지하고, 통지한 날로부터 기 지원된 이차보전금에 대해 지연배상금을 부과할 수 있다. 이 경우 발송한 때에 송달된 것으로 본다.
- (2) (1)의 통지한 날로부터 3개월이 경과한 후에는 매달 납입되는 원리금수납액에서 환수대상 이차보전액과 지연배상금을 우선 차감할 수 있다.

사. 경과조치 반영

- (1) 가.~라.는 2010년 6월 20일 이전 취급된 금리우대 보금자리론 사후관리에도 소급하여 적용할 수 있다.
- (2) 다-(2)의 단서 및 마.는 2005년 11월 1일 이후 대출약정건부터 적용한다. 다만, 2008년 이전 대출약정건 중 2013년 12월 21일까지 마-(1)-(나)에 해당함을 입증하는 경우에는 2014년 1월 1일자로 이차보전을 재개한다.

45

연계형 보금자리론 미전환수수료 환급

위임규정 : 제50조 제2항

- 가. 판매실적정보를 통해 보금자리론으로 전환한 것이 확인된 채무자에 대해 소관 부서장의 승인을 얻어 연계형 보금자리론 미전환수수료를 환급한다.
- 나. 환급금액은 채무자가 납부한 미전환수수료와 전환한 보금자리론 대출금액의 0.2% 해당액 중 적은금액으로 한다.
- 다. 미전환수수료의 환급은 채무자 명의로 개설된 계좌로 한다.

46

주택연금 사전예약 보금자리론의 전환장려금

위임규정 : 제52조

가. 전환장려금의 관리

- (1) 주택연금 사전예약 보금자리론에 대하여 채무자별로 「보금자리론 업무처리기준」에서 정한 바에 따라 우대금리, 연복리 등을 고려한 전환장려금을 대출상환기간 동안 전산으로 관리하여야 한다.

- (2) 주택연금 사전예약 보금자리론에 대하여 채무인수가 발생하는 경우 당초의 전환장려금은 소멸하고 채무인수일로부터 전환장려금을 신규로 관리한다. 다만, 신청인이 채무자의 배우자로서 대출만기에 60세 이상일 경우에는 전환장려금을 배우자에게 이전한다.

나. 전환장려금의 지급

- 전환장려금은 유동화자산이 전액 상환되고 주택연금으로 전환된 경우에 한하여 「주택담보노후연금보증규정」에서 정한 보증약정 철회기간이 경과한 후 채무자에게 지급한다. 다만, 다음 (1), (2)의 경우에는 전환장려금을 지급하지 아니하며 기존 전환장려금은 소멸한다.
 - (1) 전액 상환일이 속한 월의 말일로부터 3개월 이내에 주택연금을 신청하지 아니한 경우
 - (2) 주택연금을 신청한 날로부터 3개월 이내에 주택연금으로 전환되지 아니한 경우

47

유한책임 유동화자산의 관리

위임규정 : 제54조

- 가. 유한책임대출의 담보권 실행 후 발생한 미수채권이 기준 16.의 환매사유 및 기준 35.의 배당이의 제기 대상 등에 해당하지 않는 경우 손실금으로 처리한다.
- 나. 유한책임대출에 대하여 이 기준에서 정함이 없는 사항은 「보금자리론 업무처리 기준», 「내집마련 디딤돌 대출 업무처리기준», 「금융기관 주택담보대출 양수에 관한 세부업무처리기준», 「주택저당채권관리위탁계약서」 및 한국신용정보원의 「신용정보관리규약」 등에 따라 처리한다.

제2장 관리업무 직접수행 유동화자산의 관리

제1절 수관 및 관할지사의 변경

48 채권서류의 확인

위임규정 : 제56조

- 가. 관할지사 또는 소관부서는 양수한 유동화자산의 명세와 채권서류(전자문서 및 채권서류의 전자이미지를 포함한다. 이하 같다)의 일치 여부를 점검하고, 개별 유동화자산의 대출거래약정서 및 근저당권설정계약서, 기타 대출 실행 시 징구한 서류의 존재 여부를 확인하여야 한다.
- 나. 채권서류의 확인 후, 별지 서식 제23호 「양수확인서」를 작성하고 관할지사장이 직인을 날인하여 소관부서로 송부한다.

49 관할지사의 변경 시 이수관절차 등

위임규정 : 제57조

- 가. 규정 제57조에 따라 고객이 관할지사의 변경을 요청하는 경우에는 별지 서식 제24호 「관할지사 변경 신청서」에 의한다.
- 나. 이관지사는 수관지사(채권관리센터를 포함한다. 이하 같다)와 상의하여 이수관 일자를 정하고 해당일자에 채권서류 일체를 이관하여야 한다.
- 다. 이관지사와 수관지사는 별지 서식 제25호 「채권서류이수관서」 2부를 작성하여 이·수관지사의 지사장 직인 날인 후 각 1부씩 보관한다.
- 라. 수관지사는 채권서류 수관 즉시 수관처리하여야 한다.

제2절 이자계산

50

이자계산 및 납부 등

위임규정 : 제58조 제5항

가. 이자계산 기간

- 이자의 계산은 대출실행 당일 또는 최종 이자납입일(전(前)회차 약정납입일)로부터 납입일(금회차 약정납입일) 전일까지의 일수로 한다. 다만, 약정납입일 변경 후 첫 납입기일은 변경 전 최종 이자계산일(전(前)회차 약정납입일)로부터 1개월 후 최초로 도래하는 변경된 납입일로 한다.

나. 약정납입일 영업시간 종료 후 수납분의 처리

- 약정납입일 계좌이체시간 종료 후에 자동이체계좌 등에 입금한 경우에는 당일에 수납되지 않은 것으로 간주하고 지연배상금을 부과한다.

다. 대출일과 약정납입일이 다른 경우

- 대출일과 약정납입일이 다른 경우에는 대출일로부터 1개월 후 최초로 도래하는 약정납입일을 첫 납입기일로 본다.

라. 상환일이 휴무일인 경우

- (1) 상환(예정)일이 휴무일인 경우에는 휴무일 또는 그 다음 영업일에 원리금을 수납할 수 있다.
- (2) (1)에 의한 원리금 수납 시에는 당초 약정납입일에 납입해야 할 금액을 수납한다. 다만, 만기상환 또는 조기상환 시에는 상환일 전일까지의 원리금을 수납한다.
- (3) 약정납입일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 납입일로 보아 연체여부를 판단한다.

마. 단수처리

- (1) 이자는 원미만은 절사하고 수납한다.
- (2) 1일분에 미달하는 이자가 수납된 경우에 미정산이자 차회에 수납한다.
- (3) 1일분에 미달하는 이자 수납일은 이자계산일에 포함한다.

제3절 기일통지 및 회수

51

상환

위임규정 : 제45조 제2항, 제62조 제4항

가. 선납 및 선납일수

- (1) 다음 회차에 납입할 원리금을 미리 납부할 수 있으며 미리 납부한 일수만큼 선납일수를 적립한다. 다만, 1회분 미만을 미리 납부한 경우에는 선납일수에 포함하지 아니한다.
- (2) (1)의 본문에도 불구하고 별지 서식 제26호 「조건변경신청서(선납방식변경용)」에 따라 채무자의 요청이 있는 경우 소관부서장의 승인을 얻어 선납일수를 적립하지 아니하고 그 일수만큼 선납한 원금에 대한 이자를 차감할 수 있다.
- (3) (2)에 따라 이자를 차감하는 경우에는 규정 제45조 제2항에 따라 선납한 원금에 대하여 조기상환수수료를 부과한다. 다만, 상환스케줄은 재생성하지 아니한다.

나. 선납이자의 환출

- 이자를 선납한 상태에서 조기상환하는 경우에는 조기상환금에 대해 상환일부터 선납이자의 계산 종료일까지 당초 이자율로 계산한 이자를 환출한다.

다. 선납 후 이자율 변경

- 이자를 선납한 상태에서 이자율이 변경된 때에는 변경 이자율 적용일부터 선납이자의 계산 종료일까지 당초 이자율에 의한 이자와 변경 이자율에 의한 차액을 환출하거나 추가로 수납하여야 한다.

라. 조기상환

- (1) 채무자가 조기상환한 경우에는 조기상환한 대출금에 대하여 최종 이자계산일 익일부터 조기상환일 전일까지 계산된 이자를 수납한다.
- (2) 채무자가 조기상환한 경우에는 조기상환일이 포함된 회차부터 상환스케줄을 재생성하여야 한다.

- (3) 조기상환액에 만기일시상환액이 포함된 경우에는 만기일시상환액을 우선 차감한 후 잔여 대출잔액을 차감하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 채무자가 만기일시상환액을 제외한 대출잔액을 우선 차감하는 것을 선택할 경우에는 그러하지 아니한다.

마. 지연배상금의 분납 등

- (1) 납입이 지연된 원리금이나 지연배상금도 분리하여 수납할 수 있다. 다만, 분납 시에도 당초 연체기산일은 변경되지 않고, 약정금액을 전액 납입할 때까지 미납금액에 대해 지연배상금을 부과한다.
- (2) (1)에 따라 분납하여 수납하는 경우 충당순서는 회차별로 규정 6조(채권충당순서) 및 기준 3. “채권충당순서”에서 정하는 순서에 따른다.
- (3) 지연배상금 납입 시에 선납 적립일수만큼 연체일수를 차감할 수 있으나, 이 경우에도 기한의 이익 상실 전까지의 연체일수에 대해서만 적용한다.

52

채권서류의 교부 및 보관 등

위임규정 : 제63조 제2항

가. 채권서류의 교부 등

- 유동화자산이 전액상환된 경우 채무자 등에게 근저당권설정계약서 및 해지증서 등 말소등기에 필요한 서류를 교부하고 별지 서식 제27호 「저당권 말소등기 서류의 수령증」을 징구한다.

나. 해지관련 서류의 보관 등

- (1) 가.의 말소등기에 필요한 서류 이외의 채권서류는 목록을 작성하고, 채무자별로 별도 보관하여야 한다.
- (2) 유동화자산 완제 시 징구한 서류는 1년간 보관한다.
- (3) 유동화자산이 완제되었으나 채무자가 말소등기에 필요한 서류의 교부를 신청하지 않은 경우에는 근저당권등기필정보 등 말소등기에 필요한 서류를 별도로 보관하여야 한다.

제4절 기타관리

53

전자이미지화 대상 서류

위임규정 : 제65조

가. 다음 (1)~(16)의 서류는 전자이미지화하여 관리하여야 한다.

- (1) 대출상담 및 신청서
- (2) 한국주택금융공사 채권유동화목적 보금자리론용 동의서
- (3) 위임장(정보제공 및 조회)
- (4) 대출거래약정서
- (5) 대출거래추가약정서
- (6) 무상거주 사실확인서
- (7) 근저당권 설정계약서
- (8) 근저당권(설정계약) 변경계약서
- (9) 채무인수 신청서
- (10) 채무인수약정서
- (11) 담보물평가서
- (12) 신용정보조회표
- (13) 본인 확인서류 사본
- (14) 전자등기 신청서
- (15) 해지증서, 수령증 등 근저당권 말소 시 청구한 서류
- (16) 법원서류(판결문 등)

가. 모기지신용보증(MCG)담보부 보금자리론 및 내집마련 디딤돌 대출에 대하여 다음 (1) ~ (3)의 사유가 발생하는 경우에는 보증 사후관리를 위하여 소관부서에서 발생 일자, 발생금액, 발생사유 등을 전산에 등록한다.

- (1) 보증부대출의 일부 또는 전부가 상환된 경우
- (2) 대출 기한의 이익이 상실된 경우
- (3) 대출 기한의 이익이 부활된 경우

나. 모기지신용보증(MCG)담보부 보금자리론 및 내집마련 디딤돌 대출에 대한 담보권 실행이 종료되어 미수채권이 발생한 경우에는 「신용보증약관(개인위탁보증용)」에서 정한 보증채무이행 청구시기 및 방법에 따라 소관부서에서 전산으로 보증 채무이행을 청구한다.

가. 결혼여부의 확인

- 결혼예정자 특약이 있는 채무자에 대하여는 정부전산망 또는 고객이 제출한 자료를 통하여 결혼여부를 확인한다.

나. 결혼예정 특약 미이행 채무자의 관리

- (1) 결혼예정 특약을 미이행한 채무자에 대하여 대출실행일로부터 3개월이 도달하는 해당 월의 말일에 기한의 이익 상실(예정) 통지서를 발송하고 발송일로부터 1개월 이내에 기한의 이익 상실 처리한다.
- (2) (1)에도 불구하고 결혼예정 특약을 미이행한 채무자가 미제출 사유서를 공사에 제출한 경우 대출실행일로부터 6개월까지 제출기한을 연장할 수 있다. 다만, 불가피하다고 판단되는 경우에는 소관부서장의 전결로 제출기한을 추가로 연장할 수 있다.
- (3) (1)에 따라 기한의 이익 상실 처리된 보금자리론의 경우 우대금리로 지원된 이차보전금은 환수한다.

제3장 관리업무 위탁수행 유동화자산의 관리

제1절 채권관리업무의 위탁

56

채권관리업무의 위탁범위

위임규정 : 제69조 제1항

가. 채권관리업무의 위탁 범위는 다음 (1)~(4)와 같다. 다만, 캄코와 신용정보회사에 대한 업무위탁은 미수채권의 추심에 한한다.

- (1) 채권의 원리금 회수업무, 등기업무, 조건변경업무
- (2) 재산조사, 채권보전조치, 담보권관리, 시효관리, 소송 및 강제집행 등(관련비용 지급 포함)
- (3) 신용정보 등록·해제·변경 업무
- (4) 채권서류 보관 및 관리 업무

나. 가.의 업무 중 다음 (1)~(3)의 업무는 공사의 사전 동의를 받아 처리한다. 다만, 기준 14. 및 채권관리위탁계약 등에서 별도로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

- (1) 유동화자산의 조건변경
- (2) 담보주택관련 화재보험금의 채무자 앞 지급
- (3) 채권보전조치 등의 취하(다만, 회수실익 이상을 상환한 경우 제외)

57

채권관리자의 선정 등

위임규정 : 제71조

가. 채권관리자의 선정

(1) 채권관리자는 다음 (가), (나)를 검토하여 선정하되 채권양도인을 우선하여 선정함을 원칙으로 한다.

- (가) 채권관리조직, 전산시스템 완비 여부
- (나) 「주택저당채권 양수규정」 제12조 충족여부

나. 채권관리자의 평가

- (1) 채권관리업무의 적정성과 책임성을 확보하기 위하여 1년에 1회 이상 채권관리자에 대한 평가를 실시하여야 한다.
- (2) (1)의 채권관리자 평가시에는 다음 (가)~(마)의 사항을 검토하여야 한다.
 - (가) 장기연체비율 등 채권의 건전성
 - (나) 회계, 전산, 서류 등의 구분관리 및 보존 상태
 - (다) 회수금 입금 오류 및 일일 전문송신 지연 횟수 등 회수금 관리상태
 - (라) 위탁계약 준수 여부
 - (마) 그 밖의 채권관리자 평가를 위하여 필요하다고 인정하는 사항

다. 채권관리자의 교체

- (1) 채권관리자에게 다음 (가)~(마) 중 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 채권관리자를 교체하거나 공사가 직접 채권을 관리할 수 있다.
 - (가) 파산 또는 회생절차의 개시
 - (나) 영업허가의 취소나 정지
 - (다) 법원의 해산명령이나 해산판결
 - (라) 지급정지 또는 지급불능 상황의 발생
 - (마) 그 밖의 정상적인 채권관리업무가 어렵다고 사장이 인정하는 경우
- (2) 채권관리자를 교체하는 때에는 교체사유, 교체기준일, 원리금상환방법 등을 신·구 채권관리자에게 통지하여 채권 및 관련서류를 인수, 인계하여야 한다.
- (3) (2)의 인수, 인계는 교체기준일부터 1월 이내에 완료토록 하고 완료되는 즉시 인수, 인계 내용과 채권관리 상태에 대하여 현장조사를 실시하여야 한다.

라. 채권관리수수료

- 채권관리업무수행에 대한 대가로 소정의 채권관리수수료를 채권관리자에게 지급하여야 한다.

제2절 회수금의 관리

58

수납대사 업무처리

위임규정 : 제73조

가. 수납대사 시기

- 수납대사는 일별 실시하는 것을 원칙으로 한다.

나. 회수내역의 검증 등

- (1) 채권관리자가 받은 채권회수금에 대하여 그 상세내역을 제출받은 때에는 다음 (가), (나)의 사항을 검증하여야 한다.
 - (가) 회수내역과 현금수납액의 일치여부
 - (나) 계좌별 회수내역의 정확성
- (2) (1)의 검증결과 (1)-(가)가 불일치할 때에는 상세내역을 제출받아 회수금 정산을 실시하며 (1)-(나)가 불일치할 때에는 채권관리자로 하여금 거래내역을 정정하도록 한다.

다. 수납대사 업무처리의 확인 등

- (1) 소관부서장은 수납대사 업무의 원활한 처리 여부를 점검하기 위하여 다음 (가) ~ (라)의 사항을 매월 점검한다.
 - (가) 월별 오류발생 증감추이
 - (나) 오류발생사유 및 건수
 - (다) 수납지연 사유 및 조치사항
 - (라) 기타 필요하다고 인정하는 사항
- (2) (1)의 확인 결과 수납대사 업무 수행에 문제가 있다고 판단될 경우 소관부서장은 대사오류 최소화방안 마련 및 채권관리자에 대한 전산오류 수정 요청 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

라. 가.~다.에도 불구하고 담당임원이 인정하는 경우에는 대사업무를 생략할 수 있다.

제4장 기 타

59

경과조치 등

가. 보금자리론의 지연배상금률(기준 26.)

- (1) ('11년 이전 대출실행) 연체기간 3개월 이내 15%, 3개월 초과 17%로 운영
- (2) ('12년 이후 대출실행) “약정이자율 + 연체가산이자율”의 형태로 산정

<대출실행일별 연체가산이자율>

연체기간 \ 대출실행일	'12.1.1~	'15.4.30~	'17.11.20~	'18.4.30~
연체 3개월 이내	6%	4%	2%	2%
연체 3개월 초과	8%	5%	4%	3%
최고 지연배상금률	15%	12%		

나. 일시적 2주택자의 기존주택 처분기한(기준 39.)

- (1) 기존주택 미처분에 따른 기한의 이익 상실

<대출신청일에 따른 기존주택 처분기한>

구 분	'12.9.3 이후~	'17.9.26 이후~
처분기한	3년	2년

* 대출실행일로부터 기산

- (2) 기존주택 미처분에 따른 가산금리 부과

(가) '17.1.1 이후 대출신청분

<처분기한 선택에 따른 가산금리 부과>

처분기한선택	가산금리 부과	
1년	대출실행 ~ 1년	기본금리 적용
	1년 경과	기본금리 + 부가금리 0.2%p 적용
	2년 경과	기본금리 + 부가금리 0.4%p 적용
2년	대출실행 ~ 2년	기본금리 + 부가금리 0.2%p 적용
	2년 경과	기본금리 + 부가금리 0.4%p 적용
3년	대출실행 ~ 3년	기본금리 + 부가금리 0.4%p 적용

(나) '17.9.26 이후 대출신청분

<처분기한 선택에 따른 가산금리 부과>

처분기한선택	가산금리 부과	
1년	대출실행 ~ 1년	기본금리 적용
	1년 경과	기본금리 + 부가금리 0.2%p 적용
2년	대출실행 ~ 2년	기본금리 + 부가금리 0.2%p 적용

다. '17.11.30. 이후 대출신청건부터 「대출거래약정서」의 주택소유에 대한 확약내용이 사실과 다른 것으로 판명된 경우 대출실행일로부터 1년이 되는 날의 다음날 기한의 이익 상실 처리 해야하는 내용 삭제

라. 조기상환수수료 산정 방식

<대출실행일별 조기상환수수료>

대출실행일	징 수 기 준
~ '12.9.23	- 1년 이내 : 상환금액의 2% - 1년 초과 ~ 3년 이내 : 상환금액의 1.5% - 3년 초과 ~ 5년 이내 : 상환금액의 1.0%
'12.9.24 ~ '15.3.1	- 3년 이내 : 조기상환원금 × 조기상환수수료율(1.5%) ×[(3년-대출경과일수)/3년]
'15.3.2 ~	- 3년 이내 : 조기상환원금 × 조기상환수수료율(1.2%) ×[(3년-대출경과일수)/3년]

부 칙(제정)

1. 시행일

이 기준은 2019년 00월 00일부터 시행한다.

2. 폐지기준

이 기준의 시행과 동시에 「유동화자산관리세칙」, 「유동화자산 채무조정기준」은 폐지된다.

3. 경과조항

가. 기준39.“처분조건부 대출 관리”

- 가(3)의 가산금리 차감 시점(처분일의 익일)은 본 기준 시행 이후 기존주택을 처분한 고객에 한하여 적용한다.

나. 기준52.“채권서류의 교부 및 보관”

- 나-(3)의 완제 시 청구한 서류의 보관 기간(1년)은 본 기준 시행 이전 대출 실행건에도 소급적용한다.

<별표1> 은행여신거래기본약관('16.10.7 개정)

제7조(기한전의 채무변제 의무)

① 채무자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우, 은행은 채무자에게 은행에 대한 모든 채무에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있습니다(지급보증거래에 있어서 사전구상채무 발생을 포함합니다. 이하 같습니다). 이 경우, 은행은 채무자에게 서면으로 다음 각 호의 사유 및 이에 따라 다음 각 호의 사유 발생 즉시 기한의 이익을 상실하였다는 사실을 함께 통지하여야 합니다. 통지가 도달하면 채무자는 다음 각 호의 사유발생시부터 기한의 이익을 상실하여, 이를 곧 갚아야 할 의무를 집니다,

1. 은행에 대한 예치금 등 각종 채권에 대하여 압류명령이나 체납처분 압류통지가 도달하거나 또는 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때
2. 채무자가 제공한 담보재산(제1호의 은행에 대한 예치금 등 각종 채권은 제외)에 대하여 압류명령이나 체납처분 압류통지가 도달하거나 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때
3. 채무불이행자명부 등재결정이 있는 때
4. 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때
5. 도피 기타의 사유로 지급을 정지한 것으로 인정된 때

② (생략)

③ 채무자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 은행의 채권보전에 현저한 위험이 예상될 경우, 은행은 채무자에게 은행에 대한 모든 채무에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있습니다. 이 경우, 은행은 채무자에게 서면으로 다음 각 호의 사유 및 변제, 압류 등의 해소, 신용의 회복 등을 독촉하고, 그러하지 아니한 경우에는 위 독촉의 도달일로부터 10일 이상으로 은행이 정한 기간이 경과하면, 채무자는 은행에 대한 모든 채무의 기한의 이익을 상실한다는 사실을 함께 통지하여야 합니다. 객관적으로 적정한 조치없이 위 기간이 도과하면 채무자는 기한의 이익을 상실하여, 이를 곧 갚아야 할 의무를 집니다.

1. 은행에 대한 수 개의 채무 중 하나라도 기한에 변제하지 아니하거나 제2항 또는 제4항에 의하여 기한의 이익을 상실한 채무를 변제하지 아니한 때
2. 제1항 제1호 및 제2호 외의 재산에 대하여 압류·체납처분이 있는 때
3. 채무자의 제1항 제1호 외의 재산에 대하여, 민사소송법상의 담보권실행등을 위한 경매개시가 있는 경우로서, 채무자의 신용이 현저하게 악화되어 채권회수에 중대한 지장이 있을 때
4. 제5조, 제18조에서 정한 약정을 위반하여 건전한 계속거래 유지가 어렵다고 인정된 때
5. 어음교환소의 거래정지처분 이외의 사유로 금융기관의 신용불량거래처로 규제된 때

④ 채무자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우, 은행은 채무자에게 은행에 대한 해당 채무에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있습니다. 이 경우, 은행은 채무자에게 서면으로 다음 각 호의 사유 및 이행을 독촉하고, 그러하지 아니한 경우에는 위 독촉의 도달일부터 10일 이상으로 은행이 정한 기간이 경과하면, 채무자는 은행에 대한 해당 채무 전부의 기한의 이익을 상실한다는 사실을 함께 통지하여야 합니다. 이행없이 위 기간이 도과하면 채무자는 기한의 이익을 상실하여, 이를 곧 갚아야 할 의무를 집니다.

1. 제6조에서 정한 약정을 이행하지 아니한 때
2. 담보물에 대한 화재보험 가입의무를 이행하지 아니한 때, 은행을 해할 목적으로 담보물건을 양도하여 은행에 손해를 끼친 때, 주택자금 대출을 받아 매입 또는 건축한 당해주택의 담보제공을 지체한 때, 기타 은행과의 개별약정을 이행하지 아니하여 정상적인 거래관계 유지가 어렵다고 인정된 때
3. 보증인이 제1항에 해당하거나 제3항 제2호와 제3호에 해당하는 경우로서, 상당한 기간내에 보증인을 교체하지 아니한 때

<별표2> 하우스푸어지원규정(‘18.8.31 개정)

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “하우스푸어”란 주택담보부채권의 채무자로서 다음 각 목에 모두 해당하는 사람을 말한다.
 - 가. 1세대 1주택자
 - 나. 담보물건의 감정평가액이 6억원 이하인 주택의 단독소유자. 이 경우, 부부공동소유, 배우자소유인 경우도 포함한다.
 - 다. 채권인수일 기준 3개월 이상 연체. 다만, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산 또는 회생·개인회생 신청을 한 경우는 제외한다.
 - 라. 부부합산 연소득 7천만원 이하
2. “주택”이란 준주택을 제외한 「주택법」에 따른 단독주택(다가구주택 제외) 및 공동주택을 말한다.
3. “1세대 1주택”이란 「소득세법」상 1세대 1주택자 중 1세대 1주택 특례자를 제외한 개념으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 가. 「주민등록법」상 1세대의 구성원이 국내에 「주택법」상 주택을 1채 보유하고 있는 경우로서 해당 주택의 보유기간이 2년 이상인 경우
 - 나. 1세대가 보유한 주택을 양도하기 전에 신규주택을 취득하여 일시적으로 2주택을 보유하게 된 경우로서 신규주택 취득일로부터 3년 이내에 종전의 주택을 양도하는 경우
4. “채무자”란 금융회사등으로부터 주택을 담보로 대출을 받은 개인채무자를 말한다.
(이하 생략)

<별표3> 금융회사 담보물 매매중개지원 협약(‘12.11.30 개정)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 협약은 금융회사가 담보권을 실행하여야 하는 부동산 등 목적물에 대한 이해관계인의 법률관계를 조정하고 소유자의 자유로운 의사에 기한 매매를 지원함으로써, 담보물 소유자에게 적절한 담보물 처분의 기회를 부여하고 금융회사의 원활한 채권 회수를 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 협약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. ‘금융회사’라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 금융채권 보유자를 말한다.
 - 가. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제7호에서 규정한 자와 금융채권 보유자 중 이 협약에 가입한 금융회사
 - 나. 협약에 가입한 금융회사에게 금융채권의 관리를 위탁한 금융채권보유자
2. ‘금융단체’라 함은 이 협약에 가입한 금융회사가 소속된 금융협회[연합회] 또는 중앙회를 말한다.
3. ‘채권’이란 금융회사가 채무자에 대하여 상환을 청구할 수 있는 다음 각목의 채권을 말한다.
 - 가. 어음대출, 증서대출, 당좌대출, 어음할인, 지급보증, 매출채권거래, 상호부금거래, 사채인수, 유가증권대여, 외국환거래, 기타 여신거래로 말미암은 모든 채권
 - 나. 신용카드로 말미암은 채권
 - 다. 금융회사와 제3자의 위 ‘가’의 거래에 대한 보증채권
 - 라. 금융회사와 제3자의 위 ‘가’의 거래로 말미암아 취득한 어음 또는 수표상의 채권
 - 마. 보증기관이 채무자를 대위하여 변제한 채권
4. ‘채무자’란 제1호의 금융회사에 대하여 제2호의 채무를 부담하고 있는 개인(개인사업자 포함) 또는 법인을 말한다.
5. ‘담보물’이라 함은 채무자 또는 제3자(물상보증인)가 채무를 담보하기 위하여 금융회사에 제공한 부동산 및 토지에 부가되어 이와 일체를 이루는 물건과 그 토지에 설치된 기계, 기구 기타 공장의 공용물을 말한다.
6. ‘중개의뢰금융회사’라 함은 담보물 소유자로부터 당해 담보물의 매매중개지원을 의뢰받은 금융회사를 말한다.
7. ‘채권금융회사’라 함은 매매중개지원을 의뢰받은 담보물의 부동산등기부에 이해관계인으로서 기입되어 있는 금융회사를 말한다.
8. ‘협력공인중개사’라 함은 「공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에 관한 법률」에 따라 공인중개사자격을 취득한 자 중에서 금융회사와 별도로 체결한 “금융회사 담보물 매매중개지원 계약서”에 따라 이 협약에 의한 담보물의 매매중개를 하기로 한 공인

중개사를 말한다.

9. ‘최저매매가’란 중개의뢰금융회사가 매매대상 담보물에 대하여 이 협약 제6조에서 정한 방법에 따라 산정한 매매가격의 최저한도를 말한다.
10. ‘경매정보회사’라 함은 매매대상 담보물을 인터넷에 공시하고 관련 정보를 전문적으로 제공하는 회사를 말한다.
11. ‘담보물 매매중개 공시시스템’이라 함은 소유자로부터 매매중개지원을 의뢰 받은 담보물내역과 관련 정보를 제공하는 경매정보회사의 전산시스템을 말한다.

제2장 담보물 매매중개지원 신청

제3조 (신청대상) ① 이 협약에 의한 매매중개지원 대상 담보물은 다음 각 호의 1에 해당하는 물건으로 한다.

1. 아파트(주상복합아파트 포함)
 2. 연립주택
 3. 다세대주택
 4. 오피스텔
 5. 제1호 내지 제4호 이외의 물건으로서 이해관계 있는 모든 채권금융회사가 매매중개지원에 동의한 담보물
- ② 은행여신거래기본약관 등에 의하여 기한의 이익을 상실한 여신거래의 담보제공자 및 그로부터 소유권을 이전 받은 자는 중개의뢰금융회사를 통하여 협력공인중개사에게 담보물의 매매중개를 신청할 수 있다. 다만, 매매대상 담보물에 대하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 매매중개지원 대상에서 제외한다.
1. 이 협약에 가입하지 않은 채권자가 저당권, 가압류, 가처분, 가등기 등 등기부에 이해관계인으로 기입된 경우. 다만, 전세권이 설정된 담보물은 매매를 중개할 수 있다.
 2. 조세, 기타 공과금 채권에 기한 압류·참가압류 또는 교부 청구가 있는 경우
 3. 등기부에 기입되지 않았으나 민법·상법 그 밖의 법률에 의한 우선변제권 있는 채권이 있는 것으로 조사된 경우. 다만, 임차권은 채권금융회사가 허위의 임대차계약이 있는 것으로 추정하여 담보권을 실행함이 유리하다고 판단한 경우에 한하여 제외
 4. 담보물에 대하여 소송 등 권리에 관하여 다툼이 있는 경우
- ③ 금융회사가 담보권을 실행하여 법원의 경매절차가 진행 중인 경우 담보물 소유자는 최초매각기일 공고일 전까지 당해 담보물의 매매중개지원을 신청할 수 있다.
- ④ 담보제공자 또는 담보물의 제3취득자가 신용회복위원회에 개인신용회복지원을 신청하였거나, 법원에 개인회생절차 또는 개인파산을 신청하여 그 절차가 진행 또는 종료 되더라도 담보물의 매매중개지원을 신청할 수 있다.

제4조 (신청방법) 담보물의 매매중개지원을 신청하고자 하는 담보물 소유자는 중개의뢰금융회사에게 매매중개지원 신청서를 제출하여야 한다. 다만, 중개의뢰금융회사가 신청내용을 녹음하고 그 녹음내용을 보관하는 경우에는 신청서를 받지 아니할 수 있다.

제5조 (신청비용) 채권금융회사는 담보물 매매중개지원과 관련하여 담보물 소유자 등 매매중개지원 신청인으로부터 수수료 등 명목 여하를 불문하고 일체의 금원을 받지 아니하기로 한다.

제3장 최저매매가와 매매대금 예상배분표 등

제6조 (최저매매가 등) ① 담보물의 매매중개지원 신청을 받은 중개의뢰금융회사는 즉시 매매중개지원의 타당성을 검토하여야 한다.

② 중개의뢰금융회사는 매매대상 담보물이 실제 주거용 주택으로 사용될 수 있다고 판단되는 경우 그 주택에 대한 임대차에 관한 조사를 실시하고 그 조사결과를 서면으로 보관하여야 한다. 이 경우 임대차 조사비용은 중개의뢰금융회사에서 부담한다.

③ 중개의뢰금융회사는 매매대상 담보물의 조사가격에 ‘담보물 매매중개 공시시스템’에서 제공되는 당해지역의 부동산 종류별 평균매각가율을 곱한 금액으로 최저매매가(십만원 단위에서 반올림)를 산정한다. 이 경우 제2항에서 조사된 임차보증금을 최저매매가에서 차감하지 아니한다.

제7조 (매매대금 예상배분표) ① 중개의뢰금융회사는 제6조에 의하여 산출한 매매대상 담보물의 조사가격을 기초로 ‘매매대금 예상배분표’를 작성한다.

② 중개의뢰금융회사는 담보물 소유자로부터 매매중개지원 신청을 접수한 날로부터 3영업일 이내에 채권금융회사로부터 채권계산서를 받아 ‘매매대금 예상배분표’를 작성한 후 채권금융회사에 대하여 ‘매매대금 예상배분표’의 배분예정액을 변제받는 조건으로 저당권, 가압류 등 담보물의 부담을 해제할 것인지에 대한 동의여부와 관련하여 의견을 구하여야 하고, ‘매매대금 예상배분표’를 소유자에게 우편으로 송부하여 매매대금 변제충당에 대한 동의를 구하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 ‘매매대금 예상배분표’의 작성기간을 연장할 수 있으며 중개의뢰금융회사는 이를 채권금융회사와 담보물 소유자에게 통지하여야 한다.

③ ‘매매대금 예상배분표’는 담보물상의 저당권, 전세권, 압류, 가압류 등 권리관계의 우열과 관계법령을 참고하여 작성하되, 그 세부작성방법은 “금융회사 담보물 매매중개지원 협약 세부업무처리 기준”으로 정한다.

제8조 (채권금융회사의 동의 절차) ① 중개의뢰금융회사로부터 제7조 제2항 소정의 동의

요청을 받은 채권금융회사는 당해 요청 접수일로부터 2영업일 이내에 ‘매매대금 예상배분표’에 대한 동의여부를 회신하여야 한다. 만약, 접수일로부터 2영업일이 경과할 때까지 의견을 회신하지 않은 경우에는 ‘매매대금 예상배분표’의 배분안에 대하여 거절의 의사표시를 한 것으로 본다.

② 제1항의 채권금융회사 중 어느 하나라도 ‘매매대금 예상배분표’에 대하여 동의를 하지 않거나 동의를 하지 않은 것으로 볼 때에는 다른 채권금융회사의 동의는 효력이 없는 것으로 한다.

③ 제1항의 채권금융회사가 ‘매매대금 예상배분표’에 대한 수정을 요청한 때에는 동의를 거절한 것으로 보며, 수정요청을 받은 중개의뢰금융회사는 제7조에서 정하는 절차를 다시 이행하여야 한다.

제9조 (채권금융회사 동의의 효력) ① 중개의뢰금융회사는 ‘매매대금 예상배분표’에 대한 채권금융회사 전체의 동의가 성립된 담보물에 한하여 ‘담보물 매매중개 공시시스템’에 등록하여 협력공인중개사에게 매매중개를 의뢰할 수 있다.

② 협력공인중개사는 중개의뢰금융회사로부터 제1항의 통지를 받은 때로부터 매매중개 활동을 할 수 있다.

③ 채권금융회사는 대상담보물을 ‘담보물 매매중개 공시시스템’에 등록한 날로부터 3개월이 경과하도록 매매계약이 체결되지 아니한 때 또는 담보물의 매매대금 입금완료일 중 먼저 도래하는 날까지 다음 각호의 절차 또는 행위를 중지 또는 금지하여야 한다.

1. 매매대상 담보물에 대하여 추가로 담보권을 설정하는 행위 또는 담보권 실행 행위
2. 신규대출 취급 등 저당권의 피담보채무를 증가시키는 행위
3. 매매대상 담보물에 대한 압류, 가압류 또는 가처분 신청 행위
4. 매매대상 담보물에 설정된 저당권의 피담보채무 또는 가압류 신청채권의 변제를 요구하는 행위. 다만, 상계와 소송행위를 제외한다.

④ 대상담보물을 ‘담보물 매매중개 공시시스템’에 등록한 때로부터 3개월이 경과하도록 매매계약이 체결되지 아니한 때에는 제3항의 규정에 의하여 중지된 절차를 진행할 수 있고, 대상담보물의 소유권이전등기가 완료된 때 또는 매매대금의 입금이 완료된 때에는 제3항 제4호의 규정에 의하여 중지된 절차를 진행할 수 있다.

⑤ ‘담보물 매매중개 공시시스템’에 매매대상 담보물을 등록한 때로부터 3개월이 경과하도록 매매계약이 체결되지 않은 때에는 제1항의 중개신청은 효력을 상실한다.

제4장 담보물 매매절차

제10조 (중개신청 사실의 통지 등) ① 중개의뢰금융회사는 제8조 제1항에 따라 ‘매매대금 예상배분표’에 대한 채권금융회사 전체의 동의가 성립하는 즉시 최저매매가를 ‘담보물 매매중개 공시시스템’에 등록하고, 동 시스템에 의하여 지정되는 협력공인중개사와 소

유자에게 중개신청 사실을 전화로 알려주어야 한다.

② 협력공인중개사는 ‘담보물 매매중개 공시시스템’에 접속하여 중개의뢰금융회사가 정한 최저매매가를 조회하고, 그 이상의 가격으로 담보물의 매매를 중개하여야 한다. 이 경우 매수인이 인수할 임차보증금, 전세금을 최저매매가에서 차감할 수 있다.

제11조 (매매대금의 수령 등) ① 계약금을 포함한 매매대금은 중개의뢰금융회사가 지정하는 당해 금융회사 명의의 계좌로 입금하여야 하고, 이를 채권금융회사에게 배분 완료하기 전까지는 매도인에게 지급하여서는 아니된다.

② 중개의뢰금융회사는 매수인으로부터 매매대금의 잔금이 입금될 때까지 앞서 받은 계약금과 중도금을 가수금으로 관리하여야 하며 대출채권의 변제에 충당하여서는 아니된다.

③ 계약금을 입금한 후 매수인이 계약을 해제한 경우에는 그 계약금을 반환하지 아니하고, 추후 담보물이 매매되는 경우에 매매대금에 산입하여 관리하거나, 경매절차를 거쳐 배당을 받는 경우 배당받은 금액과 합산하여 배분한다.

④ 계약금을 받은 후 매도인이 계약을 해제하거나, 채권금융회사가 ‘매매대금 예상배분표’에 동의한 후 협약가입금융회사 이외의 채권자가 매매대상 담보물에 강제집행을 신청하거나 체납처분이 착수되는 등의 사유로 인하여 매수인이 계약을 해제한 경우에는 입금받은 계약금만을 매수인에게 환급한다. 이 경우 계약금의 배액을 지급하지 아니한다.

제12조 (매매대금배분표 등) ① 중개의뢰금융회사는 매매대금 전액이 입금된 날로부터 3영업일 이내에 채권금융회사로부터 채권계산서를 제출받아 매매대금이 완납된 날을 기준으로 매매대금배분표를 작성하고, 이를 채권금융회사에 송부하여 매매대금배분표에 대한 동의를 구하여야 한다. 이 경우 채권금융회사는 매매대금배분표 수령일의 익영업일까지 이의를 제기할 수 있고, 동 기한을 경과한 경우 매매대금배분표에 동의한 것으로 본다.

② 제1항의 동의요청을 받은 채권금융회사는 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 매매대금배분표에 대한 이의를 제기할 수 없다.

1. 매매대금예상배분표 작성 후 저당권 피담보채무의 이자 또는 지연배상금이 가산 또는 증가되어 배분표가 작성된 경우
2. 매매대금예상배분표 작성 후 가압류 신청채권의 이자 또는 지연배상금이 가산 또는 증가되어 배분표가 작성된 경우
3. 채권금융회사의 채권이 일부 또는 전액 변제되어 채권액이 변경된 경우
4. 매매대금 예상배분표 작성 후 매매대금 완납 이전에 가압류권자로서 등기된 채권 금융회사에 대하여 매매대금배분표가 작성된 경우

제13조 (매매대금의 송금과 충당) ① 제12조 제1항의 동의를 받은 중개의뢰 금융회사는 지체 없이 매매대금배분표에 따라 매매대금을 각 채권금융회사가 지정한 각 금융회사 명의의 계좌로 송금하고, 잉여금이 있는 경우에는 매도인 명의의 계좌로 입금하여야 한다.

② 매매대금을 송금 받은 채권금융회사는 ‘매매대금 완납일’로 기산하여 변제 충당한다.

제14조 (담보물의 부담 말소) ① 제13조 제1항의 매매대금을 받은 채권금융회사는 입금 받은 날로부터 2영업일 이내에 매매대상 담보물의 부담을 말소하는 신청서를 법원에 제출하여야 한다.

② 제1항의 ‘매매대상 담보물의 부담’은 매매대금배분표의 원인이 되는 채권을 담보 또는 보전하기 위한 다음 각호의 1에 해당하는 등기이다.

1. 저당권설정등기, 지상권설정등기
2. 압류등기 (경매개시결정 기입등기 포함)
3. 가압류등기

제5장 금융회사 담보물 매매중개지원의 효력

제15조 (매매대금 수령의 제한) 채권금융회사는이협약에의한담보물매매대금을 중개의뢰 금융회사의 배분을 통하여 변제받을 수 있으며, 중개의뢰금융회사 이외의 채권금융회사가 매수인으로부터 매매대금을 직접 수령하여서는 아니 된다.

제16조 (채권의 양도금지) 제8조 제1항에 따라 ‘매매대금 예상배분표’에 동의한 채권금융회사는 매매대상 담보물에 설정된 저당권의 피담보채무, 압류 또는 가압류 신청의 원인이 되는 채권을 본 협약에 가입하지 않은 금융회사에게 양도하여서는 아니 된다. 다만, 이 협약에 의한 매매대금배분안의 내용을 승계하는 경우에는 예외로 한다.

제6장 금융회사 담보물 매매중개지원 협의회 등

제17조 (금융회사 담보물 매매중개지원 협의회) ① 금융회사 담보물 매매중개지원 협약의 원활한 운영을 위하여 금융단체의 담당 임원으로 구성된 금융회사 담보물 매매중개지원 협의회(이하 “협의회”라 한다.)를 구성하며, 협의회의 의장은 전국은행연합회의 담당 임원으로 한다.

② 금융회사는 소속 금융단체에 다음 사항에 대한 의결권을 위임하고, 협의회는 동 사항을 심의·의결한다.

1. 협약 및 세부업무처리기준의 개정·폐지

2. 담보물 매매중개 공시시스템 관리회사의 지정 및 관리
3. 협력공인중개사 지정 및 관리
4. 기타 금융회사 담보물 매매중개지원 제도 전반에 관한 사항

③ 의장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 협의회를 소집한다.

1. 의장이 필요하다고 인정하는 때
 2. 협의회 위원 3분의 1 이상이 협의회를 소집을 요구한 때
- ④ 협의회는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑤ 협의회는 효율적인 운영을 위하여 실무협의회를 둘 수 있으며, 협의회는 의결사항 중 필요하다고 인정하는 사항에 대하여 실무협의회에 위임할 수 있다.
- ⑥ 협의회는 필요한 경우 제2항 제2호 및 제3호의 사항 등의 실무에 대하여 이 협약에 가입한 금융회사 중 일부를 지정하여 위탁할 수 있으며, 위탁받은 금융회사는 정당한 사유가 없는 한 해당 업무를 수행하여야 한다.

제18조 (금융회사 담보물 매매중개지원 실무협의회) ① 협의회는 효율적인 운영을 위하여 협의회 소속 금융단체의 담당 부서장으로 구성된 ‘금융회사 담보물 매매중개지원 실무협의회(이하 “실무협의회”라 한다.)’를 구성하며, 전국은행연합회의 담당 부서장이 실무협의회의 의장이 된다.

② 실무협의회는 협의회가 위임한 사항에 대하여 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제19조 (담보물 매매중개 공시시스템의 관리) ① 금융회사는 담보물 매매중개 공시시스템 관리회사의 지정 및 관리에 관한 권한을 협의회에 부여한다.

② 금융회사는 소속 금융단체에 담보물 매매중개 공시시스템의 일부변경을 요청할 수 있으며, 요청을 받은 금융단체는 변경요청 내용의 타당성 등을 검토하여 필요 시 전국은행연합회와 협의를 거쳐 경매정보회사에 의뢰하여야 한다. 다만, 제17조 제6항에 따라 업무를 위탁받은 금융회사가 있는 경우 동 금융회사와 협의를 거치도록 한다.

③ 전국은행연합회 또는 업무를 위탁받은 금융회사는 제2항의 금융회사 요청사항의 반영 여부가 확정된 경우 금융단체를 경유하여 금융회사에게 그 내용을 통지하여야 한다.

제20조 (협력공인중개사 관리) ① 금융회사는 협력공인중개사 지정 및 관리에 관한 권한을 협의회에 부여한다.

② 협의회는 행정구역을 고려하여 시·군·구 단위로 협력공인중개사를 지정 및 관리한다.

③ 협의회는 신규지정 또는 증원되는 협력공인중개사에 대하여 2시간 이상의 교육을 실시한다.

④ 협의회는 중개활동이 부진한 협력공인중개사를 교체할 수 있으며, 협력공인중개사가 결원되거나 증원이 필요한 때에는 공인중개사협회의 추천을 받아 협의회가 계약·관리

한다.

제21조 (금융회사에 대한 의사표시의 특례) 이 협약에 의한 다음 각 호의 통지 또는 송달은 ‘담보물 매매중개 공시시스템’에 문서를 등재한 때에 상대방 금융회사에 도달한 것으로 보며, 문서를 등재한 금융회사는 즉시 문서등재사실을 상대방 금융회사에 전화로 알려야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 팩스를 이용하여 통지 또는 송달할 수 있다.

1. 제7조 제2항에 의한 채권계산서의 제출, 매매대금 예상배분표의 송부 및 동의
2. 제8조에 의한 매매대금 예상배분표에 대한 동의 또는 의견 회신
3. 제12조에 의한 채권계산서의 제출, 매매대금배분표 송부 또는 이의 제기

제7장 보 칙

제22조 (협약체결 방식) ① 이 협약에 가입하고자 하는 금융회사는 협약서에 날인하여 동 회사가 소속한 금융단체로 제출하여야 한다.

② 제1항의 협약서 날인본을 접수한 금융단체는 해당 내용을 전국은행연합회로 통지하여야 한다.

③ 전국은행연합회는 제2항에 따른 협약 가입 내용을 통지받은 경우 해당 내용을 각 금융단체에 통지하여 이 협약에 가입한 금융회사가 인지할 수 있도록 하여야 한다.

제23조 (세부업무처리기준) 이 협약의 운영에 필요한 구체적인 기준과 방법은 세부업무처리기준으로 정한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 협약은 2007년 9월 3일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 협약은 2012년 11월 30일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 협약은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 협약 시행 이전에 생긴 사항에 대하여도 이를 적용한다. 그러나 종전의 협약에 의하여 생긴 효력에는 영향을 미치지 아니한다.

[별지 서식 제1호]

채무 변제순서 변경 신청서

한국주택금융공사(또는 업무수탁기관 은행 지점) 앞 20 년 월 일

본인은 아래와 같이 향후 기한의 이익 상실 상태의 연체채무를 일부 변제할 때 채무변제충당순서 변경을 신청합니다.

□ 변경 신청 대상 계좌

구분	계좌번호	대출잔액	기한의 이익 상실일
변경 신청 대상			

□ 변경 방식

구분		변경 전	변경 후
변경 방식	☐	비용 → 이자 → 원금	비용 → 원금 → 이자
	☐	비용 → 원금 → 이자	비용 → 이자 → 원금

□ 확인사항

[채무변제충당순서 변경 시 유의사항]

◆은행여신거래기본약관에 따라 연체된 분할상환금·분할상환원리금·이자·지연배상금 등을 상환함으로써 기한의 이익 상실 사유를 해소하면 기한의 이익은 그때부터 부활될 수 있습니다.

◆비용→이자→원금 순서로 상환하는 경우,

- 연체된 분할상환금·분할상환원리금·이자·지연배상금 등을 전액 상환 가능한 경우, 비용, 이자, 원금 순서에 따라 상환하여 기한의 이익을 부활시킬 수 있습니다.
- 비용, 원금, 이자 순서로 변경하여 상환을 원하는 경우, 공사 지사(또는 업무수탁기관 은행 영업점)에 신청서를 제출하여야 합니다.

◆비용→원금→이자 순서로 상환하는 경우,

- 연체된 분할상환금·분할상환원리금·이자·지연배상금 등을 전액 상환 불가능한 경우, 비용, 원금, 이자 순서에 따라 상환하여 원금 일부를 우선 변제함으로써 연체이자가 부과되는 대출원금 잔액을 낮출 수 있습니다.
- 비용, 원금, 이자 순서로 상환함으로써 원금 일부를 우선 변제하더라도 잔여 원금에 대해 연체 이자가 부과됩니다.
- 비용, 이자, 원금 순서로 재변경하여 상환을 원할 경우, 공사 지사(또는 업무수탁기관 은행 영업점)에 신청서를 다시 제출하여야 합니다.

[기타 확인사항]

- ◆채무변제충당순서 변경 이후에도 「일반신용정보관리규약」에 따라 대출원금, 이자 등을 9개월 이상 연체한 경우 9개월이 되는 날을 등록사유 발생일로 하여 그 때로부터 7영업일 이내에 ‘연체정보등’이 등록되며 이에 따른 금융거래제약 등 불이익을 받을 수 있습니다.
- ◆채무변제충당순서 변경 이후에도 담보권 실행, 강제집행, 지급명령신청 등 법적절차는 기존 기한의 이익이 상실된 대출과 동일하게 적용됩니다.

본인(채무자 및 담보제공자)은 상기 내용을 확인하고, 본 신청서 사본 1부를 확실히 수령하였으며, 그 내용에 대하여 충분한 설명을 듣고 잘 이해한 후 변제충당순서 변경을 신청함.

본인(채무자)	(인)
담보제공자	(인)

변 제 신 청 서

공사(은행) 귀중

1. 대위변제 신청 사항

변제자 은 20 년 월 일에 채무자 이(가) 귀 공사(은행)에서 차용한 주택담보대출 채무 중 금 원정(W)을 (채무자의 동의를 받아) 본인이 변제하고자 (채무자와 연서로) 신청하오니 승낙하여 주시기 바랍니다.

2. 개인(신용)정보 제공에 관한 동의사항

채무자 은 본인의 귀 공사에 대한 채무현황* 등 개인(신용)정보를 변제자에게 제공하는 것에 동의합니다.

* 대출잔액, 약정이자(약정이율), 지연배상금(지연배상금율), 조기상환수수료(수수료율), 법적절차 비용 등

20 . . .

변 제 자 (인)

주소

본인확인

채 무 자 (인)

주소

■ 주 : 변제자 확인에 필요한 첨부물

- (1) 등기필증 또는 등기사항증명서
- (2) 주민등록증
- (3) 도 장

[별지 서식 제3호]

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서[필수적 동의]

(제3자 대위변제자용)

한국주택금융공사 귀하

한국주택금융공사(이하 ‘공사’라 함)에 대한 제3자의 대위변제와 관련하여 대위변제 사실 확인 등을 위해 공사가 본인의 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 「개인정보 보호법」 제15조 제1항 제1호 및 제2항, 제24조 제1항 1호에 따라 본인의 동의가 필요합니다.

1. 개인정보의 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	□ 제3자의 대위변제 신청(개인) 시, 제3자가 개인정보가 담긴 서류*를 제출하는 경우 대위변제자 및 대위변제 관련 내용 확인 * 변제신청서, 주민등록등본 사본, 인감증명서 등
수집·이용할 항목	■ 개인식별정보 ▶ 성명, 주민등록번호 등 고유식별정보, 주소, 전화번호 등 연락처 등
보유이용 기간	위 개인정보는 대위변제를 위한 상환 완료시까지 보유·이용됩니다. 상환 완료 이후에는 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행 업무만을 위하여 3년간 보유·이용됩니다.
동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익	위 개인정보의 수집·이용에 관한 동의는 대위변제를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 대위변제가 가능합니다.
수집·이용 동의 여부	공사가 위와 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. (동의하지 않음 ☐ 동의함 ☐)
고유식별정보 동의 여부	공사가 위 목적으로 다음과 같은 본인의 고유식별정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. ▶ 고유식별정보 : [주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 등] (동의하지 않음 ☐ 동의함 ☐)

2. 개인정보의 제공에 관한 사항

제공에 관한 사항 및 동의여부	공사가 채무자(소유자 포함)에게 대위변제사실통지 시 개인식별정보(성명, 주소, 전화번호 등 연락처)를 제공하는것에 동의합니다. (동의하지 않음 ☐ 동의함 ☐)
------------------------	--

본인은 본 동의서의 내용을 이해하였으며, 개인정보 수집·이용에 관한 고객 권리 안내문에 관하여 자세히 설명을 듣고 수령하였습니다.

20 년 월 일

본 인 : (서명 또는 인) (주민등록번호 앞 6자리 . .)

대 위 변 제 증 서

귀하

금 원정
(₩)

우리 공사(은행)은 위 금액을 채무자 에게 대출한 20 년 월
일자 주택담보대출의 (전부,일부)를 대위변제로서 확실히 영수하였음을 확인
하며, 이 증서를 교부합니다.

※ 관련 대출 내역

대출취급은행		대출계좌번호	
담보목적물			
(변제전)대출잔액		저당등기 신청일자	
저당등기 접수번호		저당권 설정액	

20 년 월 일

한국주택금융공사 사장(인)

위 업무수탁기관
은행 지점장

[별지 서식 제5호]

대위변제사실통지서

수신 : 채무자 겸 소유자
성명 :
주소 :

대위변제채권의 표시 : 채권자가 채무자에 대하여 가지는 대여금청구채권 및 근저당권

한국주택금융공사는 귀하에 대한 채권의 전부 및 이와 관련된 일체의 권리(하단의 명세 참조)를
년 월 일자로 대위변제자 앞으로 이전하였음을 통지합니다.
위 대위변제에 따라 채권의 모든 원금, 이자, 지연배상금 및 보증인에 대한 권리, 기타 존재
하는 담보권 및 이에 수반하는 모든 권리는 대위변제자에게 이전되었으므로 위 대위변제일로
부터 귀하께서는 대위변제자 앞으로 채무원리금을 상환하여 주시기 바랍니다.

대위변제채권명세(년 월 일 기준)

	<u>원금</u>	<u>이자</u>	<u>기타</u>	<u>합계</u>
<u>합계</u>				

* 지연배상금, 기타비용 등은 변동 가능성이 있으므로 이점 참고바랍니다.

년 월 일

발신 : [채권자] 한국주택금융공사(-)
부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)
사장
대리인 : (인)
(취급지점 :)

문의처 : [대위변제자]

* 본 통지서에 대하여 문의사항이 있으시면, 위 대위변제자()으로 연락하시기
바랍니다.

조 건 변 경 신 청 서

한국주택금융공사 귀중

본인은 20 년 월 일자 작성한 대출거래약정서 내용을 다음과 같이 변경합니다.

다음 조건변경 사항 외에는 당초 대출거래약정서 상의 약정사항이 적용됨을 알고 있습니다.

1. 신청인 및 대출 현황

신 청 인		채무자와관계	
채 무 자		대 출 과 목	
대출계좌번호		대 출 실 행 일	
대 출 기 한		신청인연락처	
담 보 목 적 물			

2. 조건변경 신청 내용

구 분	변 경 전	변 경 후
변경할 조건		
변 경 사 유		

위와 같이 대출 조건을 변경하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

신청인

(인)

환매사유 발생여부 체크리스트

1. 채무자 및 대출정보

성 명	대출계좌번호

2. 환매사유 발생여부 체크

구분	청구사유	해당여부
1	유동화자산이 업무협약에 부합되지 않게 취급되었거나, 「유동화자산 관리 세칙」 표3(유동화자산별 담보책임 부담 사유)에 해당하는 경우	여 / 부
2	담보주택의 소유자가 그 소유권을 적법하고 유효하게 취득하지 못하였거나 당해 법률행위에 대해 무효, 취소 및 해제 등의 사유가 있거나 그 소유권에 대하여 권원을 입증하는 서류상의 하자가 있는 경우	여 / 부
3	유동화자산에 양도를 제한하는 특약이나 법적인 제한이 있는 경우	여 / 부
4	유동화자산 및 이를 담보하는 저당권에 대하여 무효, 취소, 해제, 상계, 담보 주택의 멸실, 권원입증서류의 하자, 기타 항변권 등의 사유가 있는 경우	여 / 부
5	유동화자산 및 이를 담보하는 저당권, 담보주택의 소유권에 대하여 양도인 보다 우선하는 가압류, 가처분, 가등기, 압류, 경매절차의 개시, 저당권 기타 담보권, 소송개시 등의 법적 분쟁이 저당권 설정일 이전에 발생한 경우	여 / 부
6	유동화자산과 관련된 저당권이 근저당권인 경우 유동화자산의 양수도일까지 피담보채권의 확정이 이루어지지 않은 경우	여 / 부
7	양도된 유동화자산의 실제 권리내용이 양수도일에 금융위원회에 제출한 채권양도 등의 등록신청서의 자산명세에 기재된 유동화자산의 권리 내용과 다른 경우	여 / 부
8	채무자에 대한 채권양도의 대항요건이 갖추어지기 이전에 발생한 사유에 기한 채무자로부터의 상계권 및 기타 항변권의 행사로 인하여 양수인이 손해를 입은 경우	여 / 부
9	양도인이 유동화자산을 관련법령 및 규정, 양도인의 내부업무지침 등에 부합하지 않은 양식으로 관리한 경우	여 / 부
10	MCI, MI 및 권원보험의 보험계약에 대하여 무효, 취소, 해제, 기타 계약이 소멸되는 사유가 있거나, 보험금지급청구권에 대하여 압류, 가압류, 가처분 등 수탁자보다 우선하는 법적 조치가 있을 경우	여 / 부
11	MCG를 이용한 유동화자산이 주택금융신용보증 업무위탁계약 및 신용 보증약관에 부합하지 않게 취급된 경우	여 / 부
12	대출약정체결 및 저당권설정을 공인전자서명과 전자문서로 취급함에 있어 다음 ①~④의 사유에 해당하는 경우 ① 공인인증서 등 전자금융거래법상 접근매체의 위조나 변조, 도용 또는 부정사용 등으로 사고가 발생한 경우 ② 전자문서의 전자적 전송이나 처리 과정에서 발생한 사고로 문제가 발생한 경우 ③ 전자문서가 전자문서 및 전자거래기본법상 공인전자문서센터에 적법하게 보관되어 있지 않은 경우 ④ 전자금융거래를 위한 전자적 장치 또는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 따른 정보통신망에 침입하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 획득한 접근매체의 이용으로 사고가 발생한 경우 ⑤ 양도인이 대출약정체결 및 저당권 설정을 공인전자서명과 전자문서로 취급함에 있어 그 취급 및 관리에 여타 하자가 있는 경우	여 / 부
13	기타 사유로 인하여 유동화자산에 관련된 담보권이 양수인에게 이전 되지 아니한 경우	여 / 부

[별지 서식 제8호]

부산시 ○○로 ○○

한국주택금융공사

업무수탁기관

은행

지점

수취인 서울시 ○○로 ○○

귀 하

우편번호 □□□ - □□□

대출연체에 따른 기한의 이익 상실 (예정)통지서

귀하의 건승을 기원합니다.

다름이 아니옵고 귀하께서 이용중인 한국주택금융공사의 보증자리론(디딤돌) 대출에 대해 아래와 같은 사유가 발생하여 그간 수차례에 걸쳐 정상화를 요청하였으나 현재까지 사유가 해소되지 않고 있습니다.

20 . . . 까지 아래 사유가 해소되지 않을 경우 부득이 은행여신거래기본약관(가계용) 및 대출거래약정서에 의해 귀하께서 이용중인 대출의 기한의 이익이 상실될 예정임을 알려드립니다.

기한의 이익이란, 귀하께서 정해진 기한(만기)까지 대출잔액을 변제하지 않아도 되는 이익을 말하며, 만약 이용중인 대출의 기한의 이익이 상실되면 대출금 전액을 즉시 상환해야 할 의무가 발생합니다. 기한의 이익 상실 후에는 자동이체계좌 사용이 중지되며 대출잔액 전체에 대하여 지연배상금(지연배상금률=약정이자율+연체 가산이자율)이 부과되는 물론 경매절차가 진행될 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다. 아래의 사유가 해소되고 연체된 금액 전부를 납부해야 기한의 이익이 부활되며, 자세한 사항은 아래 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

대출계좌번호	대출잔액	미납금액 (원금, 이자)	기한의 이익 상실사유	사유발생일	기한의 이익 상실예정일	연체이자금액 [※] (일별, 월별)

주: 기한의 이익 상실 시 부담액을 추정하기 위해 약식 계산한 것임

※ 대출잔액 및 연체금액 기준일 : 20 . . .

※ 지연배상금률 (택1 자동 표시)

- ① 3개월이내: 약정이율+연6%(연체가산이자율), 3개월초과: 약정이율+연8%(연체가산이자율)
단, 지연배상금률 상한선 연15%
- ② 3개월이내: 연15%, 3개월초과: 연17%
- ③ 3개월이내: 약정이율+연4%(연체가산이자율), 3개월초과: 약정이율+연5%(연체가산이자율)
단, 지연배상금률 상한선 연12%
- ④ 3개월이내: 약정이율+연2%(연체가산이자율), 3개월초과: 약정이율+연4%(연체가산이자율)
단, 지연배상금률 상한선 연12%
- ⑤ 3개월이내: 약정이율+연2%(연체가산이자율), 3개월초과: 약정이율+연3%(연체가산이자율)
단, 지연배상금률 상한선 연12%

※ 기한의 이익이 상실된 대출에 대하여 원금부터 상환을 원하시는 경우, 공사 지사(또는 은행 영업점)에 방문하여 채무변제충당순서 변경을 신청하실 수 있습니다.

※ 상담시 연락처 : 02) 〇〇〇〇 - 〇〇〇〇 (담당자 : 〇 〇 〇)

한국주택금융공사

〇〇 지사

(또는 업무수탁기관 은행 지점)

[별지 서식 제9호]

조건변경신청서(원금상환 유예용)

1. 신청인

신청인 겸 채무자		연락처	
-----------	--	-----	--

2. 대출현황(연체관련 정보는 연체상태인 경우에만 작성)

대출계좌번호		대출실행일	
대출잔액		대출만기일	대출상환방법
담보목적물			

연체발생일	연체발생원금	연체발생이자	지연배상금	기타	합계

3. 원금상환 유예 이용현황

구분	유예 시작일	유예 종료일	유예기간
1회차			개월
2회차			개월

4. 원금상환 유예 신청내용

유예 시작일 ^{주1)}	유예 종료일 ^{주2)}	유예기간	유예 전후 상환금액
			“별 첨”

주1) 유예시작일은 원금상환 유예를 소급한 경우 유예신청일보다 빠를 수 있음

주2) 유예종료일은 유예기간 종료 후 첫 원금상환이 도래하는 날

5. 원금상환 유예 신청사유

☐ 실직(휴직) ☐ 폐업(휴업)	☐ 소득감소	☐ 질병, 재해 등 기타
---	-------------------------------	--------------------------------------

(간단한 사유)

6. 확인사항

- ① 연체된 계좌의 경우 원금상환 유예시작일의 전일까지 미납된 원리금(유예하고자 하는 원금 제외)과 지연배상금, 기타 비용 등을 반드시 상환해야 함을 알고 있음. <체크> ☐
- ② 원금상환 유예기간 중 이자납입을 연체하지 않을 것이며, 3회차 연체시점에 원금상환 유예가 종료되고, 기한의 이익이 상실되더라도 이의를 제기하지 않겠음. <체크> ☐
- ③ 아래의 원금상환 유예 기간, 횟수 등 관련 내용을 확인함. <체크> ☐

◆ 유예 신청 : 대출기간 중 1회

◆ 유예 기간 : 최대 1년을 적용. 다만, 내집마련 디딤돌 대출 외 원금상환 유예 대상 유동화자산 이용자에 한해 공사가 지정한 연장 대상자에 적합한 경우 최대 1년씩 2회 연장가능(유예기간 총 3년)

◆ 육아휴직자 특례

- 내집마련 디딤돌 대출

· 유예기간은 최대 2년이며 총 2회 한도 내에서 신청 가능. 이 경우 각 회차별 유예기간은 최대 1년을 넘을 수 없음.

- 내집마련 디딤돌 대출 외 원금상환 유예 대상 유동화자산

· 유예기간은 최대 3년이며 총 3회 한도 내에서 신청 가능. 이 경우 각 회차별 유예기간은 최대 1년을 넘을 수 없음.

◆ 고용·산업위기지역 특례

- 유예기간은 최대 3년이며 총 3회 한도 내에서 신청 가능. 이 경우 각 회차별 유예기간은 최대 1년을 넘을 수 없음.

- ④ 대출만기는 최초 대출약정서와 동일하며, 유예원금은 잔여기간 중 안분하여 상환하겠음. <체크> ☐
- ⑤ 위 조건변경 사항 외에는 당초 대출거래약정서 상의 약정사항이 적용됨을 알고 있음. <체크> ☐
- ⑥ 모기지신용보증(MCG)을 함께 이용 중인 경우, 원금상환 유예에 따른 보증료 재정산을 하겠음. <체크> ☐

20 년 월 일

(담보제공자)

성 명 : (인)
주 소 :

(신청인 겸 채무자)

성 명 : (인)
주 소 :

한국주택금융공사 귀중

[별지 서식 제11호]

채 권 양 도 통 지 서

채 무 자 : ○○○ 귀하

주 소 :

양도인이 귀하에 대하여 가지는 아래 표시 채권을 「금융회사부실자산 등의
효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제4조의 규정에 따라
20 년 월 일자로 한국자산관리공사에 양도하였음을 통지합니다.

또한, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 및 「신용정보업무운용규정」에
따라 양도인은 채무자의 개인신용정보를 한국자산관리공사에 제공하였으며,
양수인은 채무자의 신용거래정보를 새로이 등록함을 알려드립니다.

붙임 : 양도채권명세 1부

20 년 월 일

양 도 인 : 한국주택금융공사
주 소 : 부산시 남구 문현금융로40
대표 이사 :
지 배 인 :

[붙임]

양 도 채 권 명 세

(20 . . 현재)

(단위: 원,%)

대출과목	대출일자	당초대출금	대출잔액	이자	연체이율
계					

[별지서식 제12호]

경매유예신청 및 상환계획서

본인은 귀 공사에 담보주택을 매매하는 등의 방법으로 채무를 상환하고자 하오니 담보주택에 대한 경매신청을 유예하여 주시기 바라며, 해당 기일이 경과하는 때까지 주택담보대출의 원리금을 상환하지 아니한 때에는 공사가 경매 실행의 통지를 생략하고 즉시 경매를 실행함에 동의합니다.

▣ 담보주택 및 유예기간

신 청 인		대출계좌번호	
부동산종류		유 예 기 간	년 월 일까지 (총 개월)
담보주택 주소			

▣ 확인사항

○ 경매유예기간 중 다음의 사유가 발생한 때에는 채무자에 대한 별도의 통지 없이 경매신청의 유예는 효력을 상실하며 즉시 경매를 실행합니다. - 제3채권자가 담보주택에 경매를 실행한 경우 - 유예 기간 중 채무자가 회생, 파산, 신용회복절차를 신청한 경우 - 주택의 화재발생 등 담보주택의 가치가 훼손된 경우 - 기타 사회통념상 담보주택에 대한 매매가 성사되기 어렵다고 판단되는 경우 ○ 연체후 9개월이 경과될 경우 신용정보가 등록되며, 경매유예로 인해 지연배상금이 증가한다는 것을 잘 알고 있으며, 향후 이에 대한 이의 제기하지 않겠습니다. ○ 담보주택을 매도하여 매매계약금으로 연체원리금의 전부 또는 일부를 상환할 경우에는 기존 유예 신청 기간에 더하여 잔금일까지 최대 3개월 추가 유예받을 수 있습니다.	설명을 잘들었음 (인)
--	------------------------

▣ 경매유예 신청사유

신 청 인	(인)	생년월일	
주 소			
전화번호	(유선)	(핸드폰)	
담보물소유자	(인)	(전화번호)	

[별지 서식 제13호]

서울시 ○○구 ○○동 번지

한국주택금융공사 ○○ 지사

업무수탁기관 은행 지점

수취인 서울시 ○○구 ○○동 번지

귀 하

우편번호 □□□ - □□□

경매실행예정통지서

고객님의 건승을 기원합니다.

다름이 아니옵고 귀하께서 대출받으신 한국주택금융공사의 보금자리론 대출이 그
간 수차례에 걸친 정상화 촉구 및 기한이익상실예정통지(20 . . .자 발송, 20 .
. . .자 기한이익상실) 등에도 불구하고 현재까지 정상화되지 않고 있습니다.

따라서 20 . . .까지 대출금이 정상화되지 않을 경우 부득이 아래 담보목적물에 대하여 경매실행 예정임을 통지하오니 대출금 정상화 및 채무상환 등에 관한 상담을 원하시는 경우에는 20 . . .까지 아래 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

대출계좌번호	대출잔액	기한이익 상실사유	사유발생일	기한이익 상실일	경매착수 예정일

※ 담보목적물 :

※ 대출잔액 및 연체금액 기준일 : 20 . . .

※ 상담시 연락처 : 02) 0000 - 0000 (담당자 : ○ ○ ○)

한국주택금융공사

○○ 지사

(또는 업무수탁기관 은행 지점)

[별지 서식 제14호]

경매실행예정통지 확인서

(한국주택금융공사법 제63조에 의한 발송송달의 특례를 적용받기 위하여 「금융기관의 임의경매 신청시 발송송달에 관한 예규」(재민 99-4)에 의하여 작성함)

채권자 : 한국주택금융공사

부산 남구 문현금융로 40(문현동)

사 장 ○ ○ ○

위 대리인 ○ ○ ○ (지사)

송달 장소 : (우편번호 : -)

채무자 : ○ ○ ○

등기부상 주소 : (20 . . . 송달)

주민등록상 주소 : (20 . . . 송달)

소유자 : ○ ○ ○

등기부상 주소 : (20 . . . 송달)

주민등록상 주소 : (20 . . . 송달)

첨 부

1. 특수(내용증명) 우편물 수령증 ○ 부
2. 경매신청일 1개월 이내에 발급된 주민등록표초본 ○ 부

20 . . .

채권자 한국주택금융공사
사 장 ○ ○ ○
위 대리인 ○ ○ ○(인)
(소관 : 지사)

[별지 서식 제15호]

부기 및 환부 신청서

□ 사건번호 : 타경 호 부동산경매

□ 채 권 자 : 한국주택금융공사
부산 남구 문현금융로 40(문현동)
사 장 ○ ○ ○
위 대리인 ○ ○ ○ (지사)

□ 채 무 자 :

위 당사자간의 위 사건에 관하여 귀원에서 배당을 실시하고 채권중 아직 나머지 잔액이 있으므로 후일을 위하여 채권원인 증서에 배당액을 부기하여 채권원인 증서를 환부하여 주시기 바랍니다.

※ 첨부 : 영수증

일
일
일

위 채권자 (인)
연락처(☎) .

지방법원

귀중

담보물 매매중개지원 신청서

공사(은행) 귀중

본인은 귀공사(행)에 담보로 제공한 부동산을 매매하여 채무를 상환하고자 하오니 본인의 매매 중개 요청의사를 공인중개사에게 전달하여 주시기 바라며, 매매중개지원 요청과 관련한 아래의 유의사항에 대하여 충분히 이해하였음을 확인합니다.

□ 매매대상 부동산

소유자 (업체명)			주민등록번호 또는 사업자번호(법인번호)	
부동산 종류	용도		면적(㎡)	
부동산 소재지				

□ 요청 및 확인사항

- 본 신청 이후에 소유권이전, 저당권설정, 임대차, 전세권 설정 등 매매대상 부동산에 대한 권리관계를 변경하지 않기로 합니다.

- 본인의 주소, 휴대폰번호, 전화번호를 금융기관이 지정하는 공인중개사에게 제공해 주시기 바랍니다.

- 귀공사(행)가 정하는 최저매매가격을 기준으로 매매대금이 충당될 여신(타 금융기관 여신 포함)을 배달증명부 내용증명우편으로 통지해 주시기 바라며, 통지일로부터 15일 이내에 이의가 없으면 추후 실제의 매매대금을 통지된 순서에 따라 잔금 입금일을 기준으로 상환함에 동의한 것으로 보기로 합니다.
또한, 저당권·가압류 등의 말소비용은 매매대금에서 차감하여 법무사에게 지급하기 바랍니다.

- 계약금을 포함한 매매대금은 귀공사(행)가 지정하는 금융기관명의로 계좌로 입금하기로 하고, 금융기관의 채권을 변제하고 남는 잔액을 본인이 지급받기로 합니다. 이 경우 본인이 채무자이고 후순위 권리자도 없는 경우에는 근저당권의 채권최고액을 초과하는 채무도 상환하여 주시기 바랍니다.

- 본 요청 이후 다음의 사유가 발생하는 경우에는 매매중개지원 요청을 철회한 것으로 보기로 합니다.
 - 추가로 ‘금융기관 담보물 매매중개지원 협약’에 가입하지 않은 채권자가 매매대상 부동산에 강제집행을 신청하거나 채납처분이 착수된 경우
 - 본 신청 후 3개월이 경과하도록 매매계약이 체결되지 않은 경우
 - 일부 금융기관이 법원경매보다 불리하다고 판단하여 이의를 제기한 경우

- 채권금융기관이 요청하는 최저매매가에 미달하는 금액으로 매매한 경우 채권금융기관에서 저당권, 가압류 등의 말소신청을 하지 않아도 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 매수인이 매매계약을 해제한 때에는 이미 받은 계약금을 향후 담보물이 매매 또는 법원경매 되는 경우 매매대금 또는 배당금에 포함하여 금융기관의 대출금을 상환해 주시기 바랍니다.

신 청 인 : (인)

주민등록번호(사업자번호) :

주 소 :

전 화 번 호 : ☎ (휴대전화:)

※ 붙임 : 신분증 사본

임대차 조사 보고서

소재지					물건종류		
소유자					방문일시		
구분	임차인	임차보증금	월차임	주민등록 전입일	확정일자일	임차부분	연락처
1		원	원				
2		원	원				
3		원	원				
특 기 사 항							

위와 같이 임대차 조사결과를 보고합니다.

20 년 월 일

○○ 공사(은행) ○○ 지사(지점,센터)

담 당 자 과 장 ○ ○ ○ (인)

연 락 처 TEL : 000-0000-0000

FAX : 000-0000-0000

※ 신용정보회사 등에 임대차 조사를 의뢰한 때에는 신용정보회사 등의 보고서식으로 대체 가능

최저매매가 산정표

(년 월 일)

구 분	담당자	전화번호	FAX
중개의뢰 금융기관		☎	

소유자 (업체명)			주민등록번호 / 사업자번호(법인번호)	
부동산 종류	용도		근저당권 채권최고액	원
	면적 (㎡)			
부동산 소재지				

최저매매가	<u> </u> 백만원 (산식 : A × B)		
조사가격 (A)	원	평균매각가율 (B)	%
산출방법	아파트 시세조회, 감정평가서, 내규에 의한 추정시가 감정기관 감정평가, 법원최초감정가, 기 타 ()		
기타 참고사항			

[작성시 유의사항]			
1. 최저매매가는 십만원 단위에서 반올림하여 백만원 단위로 정함.			
2. 법원최초감정가가 조사된 경우 법원최초감정가를 우선적으로 적용			
3. “감정평가서”는 최근 2년 이내에 평가된 경우에 한함.			
4. “평균매각가율”은 (주)지지옥션에서 제공하는 지역별·물건별 평균 매각가율을 적용			

붙 임 : 조사가격 산출근거 자료 1부.

[별지 서식 제19호]

금융기관 담보물 매매중개지원을 위한
채권계산서 송부요청서

공사(은행)귀중

1. 아래 물건에 대한 매매중개지원을 위하여 채권액의 송부를 요청합니다.

2. 매매(대상)물건

- 채 무 자 : (고객번호 :)
- 소 유 자 :
- 매 각 부동산 : 서울시 ○○구 ○○동 ○○○번지 ○○아파트 ○○동 ○○호

3. 회신대상 채권

- 위 부동산에 설정된 근저당권의 피담보채무 및 가압류한 신청채권의 완제예상액
작성기준일

용도	기준일	비고(기준일 기재 요령)
매매대금 예상배분표 작성		채권계산서 송부 요청일 현재
매매대금배분표 작성		매매대금 완납일을 기재

20 년 월 일

○○ 공사(은행) ○○ 지사(지점,센터)장 (인)

담 당 자 과 장 ○ ○ ○

연 락 처 TEL : 000-0000-0000

FAX : 000-0000-0000

매매대금 예상 배분표

■ 수 신 처 :

공사(은행)

□ 공사 :

□ 채 무 자 :

□ 소 유 자 :

□ 매 매 부동산 : 서울시 ○○구 ○○동 ○○○번지 ○○아파트 ○○동 ○○호

(단위 : 원)

최저매매가(A)		임대차보증금 등 차감액(B)		배분대상금액 (A-B)	
----------	--	--------------------	--	-----------------	--

배분순위	권리자	권리의 종류	채권금액	배분액	채권금액 대비 배분율
1	갑 금융기관	근저당권	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%
2					
3					
4					
5					
합 계					

※ 배분순위가 동순위일 때에는 같은 순위번호를 붙일 것.

매수인의 인수내용	임차보증금, 전세금 : 원
-----------	----------------

금융기관 담보물 매매중개지원 협약에 의거 매매대금을 위와 같이 배분하고자 합니다.
20 년 월 일

○○ 공사(은행) ○○ 지사(지점, 센터)장 (인)
 담당자 과 장 ○ ○ ○

연 락 처 TEL : 000-0000-0000 / FAX : 000-0000-0000

배분표 동의여부	동의, 부동의	채권금융기관 회신기한	20 . . 까지
		소유자 회신기한	통지일로부터 15일 이내

- ※ 위 배분표에 이의가 있는 경우에는 이의내용을 기재하여 공사(은행)로 송부하시기 바랍니다.

※ 소유자가 이의제기기간 내에 이의신청이 없을 경우 배분표대로 변제충당함에 동의한 것으로 봅니다.

※ 배분시 원 미만은 절사하고, 우수리는 공사(은행)에 귀속됩니다.

※ 첨 부 : 임대차 조사 보고서(주거용 부동산의 경우) 1부.